律新社
LEXPRESS

上海涉外法治建设评估指数报告
——以涉外律师业为例

2025年06月30日

华东政法大学、律新社研究中心

目　录

前　言 1

第一章 涉外法律服务发展概况 2

第一节 中国涉外法律服务发展历程 2

第二节 中国涉外法律服务发展现状 5

第二章 上海涉外律师发展现状 7

第一节 上海涉外法律服务发展历程 7

第二节 上海涉外法律服务发展现状 9

第三章 涉外法律服务热点观察 18

第一节 国际贸易与海事海商的新机遇与挑战 18

第二节 全球化发展下中国企业出海现状 26

第三节 数字化转型下的公司重组与商事争议解决 33

第四节 企业全球化布局下的中国跨境并购市场 43

第五节 企业合规时代的知识产权 52

第四章 “涉外律师/律所评价指数”基础要素 61

第一节 研究框架 61

第二节 指数内涵 61

第三节 功能意义 62

第四节 编制原则及调研维度 63

第五节 指标体系 64

第六节 计算方法 68

第五章 上海涉外法律服务发展趋势及未来展望 77

第一节 涉外法律服务发展机会 77

第二节 涉外法律服务发展难点 78

第三节 涉外法律服务发展建议 80

附　录 87

前　言

在党的十八大以来的新时代背景下，中国涉外法律服务业经历了前所未有的快速发展，涉外法律服务的专业队伍日益壮大，服务领域不断扩展，服务水平显著提升。这一发展轨迹，是在全球政治经济格局深刻变化、中国全面依法治国方略深入实施的双重影响下形成的。从加入世界贸易组织（WTO）至今，中国涉外法律服务从最初的摸索前行，到如今的蓬勃壮大，展现出其在支撑国家对外开放、维护企业和公民合法权益、推动经济高质量发展等方面的不可或缺作用。

上海，作为中国的经济、金融中心和国际大都市，其涉外法治建设更是走在了全国前列。涉外律师业在上海的发展，不仅见证了中国涉外法律服务的成长历程，更预示着未来中国法律服务业的广阔前景。上海涉外律师以其专业素养、国际视野和卓越的服务能力，已经成为连接中国与世界的桥梁，为促进国际贸易、投资合作、争端解决等方面做出了重要贡献。

本报告旨在全面回顾与分析上海涉外律师业的发展现状，深入探讨涉外法律服务的热点问题，评估涉外律师及律所的专业评价体系，并展望上海涉外法律服务的未来趋势。报告的编撰基于详实的数据分析、案例研究和专家访谈，力求为涉外法律服务行业的参与者、决策者以及研究者提供权威的参考依据。

在接下来的篇章中，我们将细致梳理涉外法律服务的发展脉络，解析上海涉外律师业的特色与优势，审视全球化进程中中国企业面临的法律挑战与机遇，以及涉外法律服务如何在新时代背景下不断创新与升级。同时，报告将介绍“涉外律师/律所评价指数”的构建逻辑与应用价值，为涉外法律服务市场提供一套科学合理的评价工具。

我们相信，通过对上海涉外法治建设的深度透视，不仅能揭示涉外法律服务行业的发展规律，更能为推动中国法律服务业的国际化进程、增强中国企业在全球市场的竞争力提供有益启示。在全球化的浪潮中，上海涉外律师业正以其独特的优势，书写着中国法律服务走向世界的辉煌篇章。

第一章 涉外法律服务发展概况

党的十八大以来，在党中央的领导下，涉外法律服务业发展较快，涉外法律服务的队伍不断壮大，涉外服务的领域也日益扩展，涉外服务的水平得到较大提升。在百年未有之大变局，国内外形势发生广泛而深刻的变化下，涉外法律服务在全面依法治国和经济社会发展中的作用更加显现。入世 23 年，中国涉外法律服务从蹒跚学步到勇立潮头，从涉外法律服务的发展历程中，可知其机遇与挑战，以期其不断发展壮大。

第一节 中国涉外法律服务发展历程

涉外律师是指具备我国律师执业资格认证的法律专业人士，专注于处理涉外法律纠纷，通过诉讼、仲裁及非诉讼法律服务等多种途径，为客户提供专业的争议解决方案及其他相关法律服务。此类律师需精通涉外法律法规，并具备使用外语作为工作语言的专业能力，工作职责主要包括代表客户参与国内外反倾销、反补贴及保障措施调查；提供 WTO 法律及政策咨询服务；代理涉外诉讼和仲裁案件，并与国际律师合作，参与国际诉讼和国际贸易仲裁；协助政府部门处理 WTO 争端解决事宜；为外商投资企业的重组和并购提供全面法律支持；对境内企业在境外的贸易和投资项目进行法律分析和论证等。

虽然自 1979 年中国律师制度恢复后，律师行业和专业水平发展迅速，但是到 20 世纪末，中国律师行业在普及化和国际化方面存在明显不足。原因就在于，在没有加入世界贸易组织（WTO）前，中国律师业务中涉外机会少，缺乏跨国背景，这就导致了我国律师服务在外贸领域缺乏竞争力。

1992-2001 年间，中国企业海外并购年均额仅 5.16 亿美元，不到全球 1%，主要为国有企业，民间资本参与少。加入 WTO 前，政策也未鼓励海外投资，这就导致我国缺乏培养涉外律师的土壤。为了逐步使中国法律行业发展与国际接轨，弥补国内法律服务的缺陷，1992 年 5 月，司法部允许外国律所在华设立办事处，提供国际法律咨询。三年内，32 家国际和香港律所在中国设立办事处，积累了一定的跨国法律服务经验。

1992—1993 年，中国 FDI 翻倍，15%体现为跨国并购。虽非中资企业牵头，但确为中国律师提供涉外法律服务机会。至 2001 年，部分中国律所具备独立尽

职调查和涉外法律意见能力，行业专业化逐步提升，这些发展都为入世以后的涉外法律服务发展奠定了基础。

2001 年，我国加入 WTO，在进出口贸易、跨境投资等领域的市场持续增长，涉外法律服务的需求也不断增加，涉外律师法律业务类型和服务范围急剧扩大。在这样的时代浪潮中，我国涉外法律服务迎来了成长壮大的十年。涉外律所开启了规模化的布局，北京大成设立纽约所开始建立国际网络，并于 2015 年合并 Dentons 后成为“宇宙大所”。汉坤律师事务所跨国业务与国内业务并驾齐驱，北京盈科投入海外分所建设，这届投资设立多家境外分所，除此之外锦天城、金杜、德恒、中伦等律所在涉外服务布局中都有较大成就。为推进中国律所规模化、专业化与自主化发展，确保涉外法律服务行业的独立性，司法部于 2002 年颁布了《司法部关于执行〈外国律师事务所驻华代表机构管理条例〉的规定》，对原管理条例进行了详细阐释。该规定明确禁止中外律师事务所结成执业联合体，即禁止合资律所，同时禁止外国律所投资中国律所或雇佣有中国执业资格的律师。此外，外国律所及其律师不得对中国法律的适用提供“具体意见”，需将此类服务转交给中资律所，以促进本土律师全方位法律服务能力的提升。该规定在很大程度上在外国律所的威胁下，保证了国内本土律所的生存空间。

2013 年，习近平总书记提出“一带一路”的发展战略，中国企业和人员在该战略沿线国家和地区的交流日益频繁。这种交流不仅促进了涉外业务的多元化发展，还催生了包括跨国投资、兼并重组谈判以及国际知识产权保护等在内的多样化涉外法律服务需求。随后，在 2014 年，中国迎来了首家香港与内地合伙联营的律师事务所——深圳华商林李黎（前海）联营律师事务所的设立，这标志着我国涉外法律服务的新起点。2015 年，贝克麦肯思成为首家获准在上海自贸区设立联营办公室的外国律所，进一步加剧了涉外法律服务市场的竞争与多元化。2016 年，对于涉外律师发展而言，是至关重要的一年。先是在 5 月 12 日，欧盟委员会做出了不支持给予中国市场经济地位的决定，这无疑增加了中国企业在国际贸易中的风险。但仅仅一周后，中央深改组便审议通过了《关于发展涉外法律服务业的意见》，这一政策从国家层面推动了高素质涉外律师人才队伍的建设，旨在培养一支通晓国际规则、具备全球视野的律师团队，并计划建设一批具有高水平服务能力的涉外法律服务机构。同年，我国在国际贸易法律领域也取得了重

大突破。早在 2009 年，当欧盟对中国出口的钢铁紧固件征收高额反倾销税时，高朋律师事务所便迅速代表我国政府，通过 WTO 争端解决机制提起了诉讼。此案历经六年半的漫长诉讼后，WTO 在 2016 年 1 月正式裁定中方胜诉，要求欧盟撤销违规征税。这一胜诉不仅是中国首次在 WTO 案件中胜诉欧盟，更显示出我国涉外法律服务在国际贸易争端中的重要作用和日益增强的实力。中伦文德也与香港胡百全律师事务所等十一家律师事务所和法律机构自发组织成立全球法律联盟（GLA），该组织成为全球第一家由中国律师主导的国际律师组织，充分体现了我国涉外法律服务水平的持续提升。

自 2017 年起，北京金杜律师事务所在国际贸易和 WTO 相关案件中崭露头角，曾代表中国政府参与诉美国反倾销措施世贸争端案（DS471）的执行仲裁程序。2018 年，北京中伦律师事务所在国际货物买卖仲裁案中代理中国企业，成功推翻了国际商会仲裁院（ICC）的裁决，为我国挽回了超过 3.6 亿元人民币的损失。同年，北京金诚同达律师事务所也助力阜丰集团在对美国商务部的诉讼中取得胜诉。据统计，仅 2018 年一年，我国涉外律师在境外分支机构处理的法律事务就超过了 3.2 万件，相较于涉外律师发展初期，这一数字的增长可谓是突飞猛进。

近年来，我国律师在涉外法律服务方面积极适应全方位对外开放的需要，服务范围逐步扩大，业务领域不断拓展。根据《2022 年度律师、基层法律服务工作统计分析》数据，2022 年全国律师办理各类法律事务 1274.4 万多件。其中，办理诉讼案件 824.4 万多件，办理非诉讼法律事务 141.6 万多件，为 87.6 万多家党政机关、人民团体和企事业单位等担任法律顾问。在律师办理的 824.4 万多件诉讼案件中，刑事诉讼辩护及代理 99 万多件，占诉讼案件的 12.01%；民事诉讼代理 697.5 万多件，占诉讼案件的 84.61%；行政诉讼代理 25.4 万多件，占诉讼案件的 3.09%；代理申诉 2.3 万多件，占诉讼案件的 0.29%。其中，有相当一部分是由中外律师办理的涉外案件。

入世已逾 20 年，一批具有国际顶尖水平的涉外律师和律师事务所逐渐崭露头角，并赢得了国际同行的广泛认可。除了办理诉讼案件之外，我国律师还办理了大量的涉外非诉讼法律项目，律师参与涉外法律事务成效凸显。我国律师积极参与反倾销、反垄断调查和诉讼、涉外知识产权争议等法律事务，协助中国企业建立健全境外投融资风险防范和维护权益机制，配合相关部门加强反腐败国际多

双边合作和追逃追赃工作，努力为共建“一带一路”、我国企业和公民“走出去”、应对中美贸易摩擦等提供法律服务，维护国家利益和企业、公民合法权益。涉外公职律师、公司律师作用有效发挥。各地区涉外部门和涉外企业加快推进公职律师、公司律师工作，有效提升涉外法治工作能力和企业境外合规管理水平。同时，在新的历史时期，我们也必须深入探讨涉外律师发展的现状及其面临的问题，以期更好地服务于国家和企业的全球化战略。

第二节 中国涉外法律服务发展现状

截至 2023 年 11 月 23 日，我国律师事务所在全球 35 个国家和地区设立了 180 家分支机构，拥有超过 1.2 万名涉外律师。相较于 2018 年，全国涉外律师数量增加了 4800 余人，增长率高达 67.8%。同时，我国律师事务所境外分支机构数量较 2018 年也实现了 47.5%的增长。这些分支机构在投资、能源与基础设施、知识产权、税务等领域提供了专业的法律服务，为中外经贸往来和发展合作提供了有力的支持和保障。

2023 年以来，全国共办理了 250 多万件涉外公证业务，公证文书发往了 180 多个国家和地区。此外，还处理了 3000 多件涉外仲裁案件，涉及金融、工程建设、合同买卖、知识产权、数字经济等多个领域，累计标的额超过 1000 亿元，涉及 100 多个国家和地区。

自中国加入 WTO 已 23 年，我国已从国际规则的接受者转变为积极的制定者和推动者。在 WTO 争端解决机制中，我国起诉了 22 起案件，应诉 47 起，并参与 190 起第三方案件。同时，我国对外发起的反倾销调查达到 292 起，占全球的 4.6%；反补贴调查 17 起，占 2.69%；反保障措施调查 2 起，占 0.5%。

截至 2023 年 11 月 23 日，来自 20 个国家的 158 家律所共设立了 208 家驻华代表机构。同时，我国允许境外仲裁机构在特定区域内开展涉外仲裁业务，如世界知识产权组织仲裁调解中心已在上海自贸区设立了业务机构。自入世以来，我国在积极融入世界经济贸易的同时，也推动着 WTO 的更好发展。随着全方位、多层次的对外开放不断推进，我国涉外法律服务将会迎来新的发展机遇，力争做到国际一流的法律服务水平。

然而，尽管近年来我国涉外律师事务所和涉外律师数量大幅增长，但与我国

巨大的贸易体量和涉外法律市场需求相比，涉外律师人才仍存在较大缺口。司法部最新数据显示，在国外接受过教育并获得学位的律师人数增长缓慢，其占比甚至出现下降。当前国内执业律师中，在国/境外接受过教育并获得学位的律师只有 8727 人，仅占比 1.34%。与上一年相比占比下降了 0.08%。毫无疑问，在国家高度重视青年法律人才培养和涉外法治工作战略布局的背景下，我国法律市场尤其是涉外业务对于国际性人才还处于供不应求的状态，涉外律师外语语言能力水平亟待提高。

此外，涉外律师的地域分布也存在较大差异。数据显示，北京、上海和广东的涉外律师数量分别为 2200 余人、3000 余人和 1800 余人，三地总数超过 7000 人，占全国涉外律师总数的 58%以上。根据司法部“全国千名涉外律师人才查询系统”数据，北京律师有 170 位，约占总人数的 17.26%，位列全国各省市第一；上海涉外律师 99 位，且呈现年轻化、高学历的特点；广东省的涉外律师则展现出更强的连接性、组织能力和跨境合作紧密度。可见，作为我国对外开放最早的三个地区，得益于外商投资国际贸易的便利，涉外律师集中分布于此。但这也就导致涉外律师地区分布的呈现差异极大，特别是广大中西部地区涉外律师数量不足 4000 名，这对涉外律师群体的健康发展构成了一定的挑战。

面对诸多问题和挑战，国家在新的发展阶段大力支持涉外律师的发展。2023 年 11 月 27 日，习近平总书记在二十届中央政治局第十次集体学习时发表重要讲话，对加强涉外法制建设、营造有利法治条件和外部环境作出重大战略部署，为做好新征程涉外法治工作指明了前进方向、提供了根本遵循。同年，司法部出台涉外律师人才培养政策措施，采取多种方式，分层次、分领域加强高素质涉外律师人才培养，举办了 3 期涉外律师人才高级研修班、10 期公职律师公司律师涉外法律服务人才培训班，以提升涉外法律服务水平。此外，在第十届上海合作组织司法部长会议期间，司法部围绕“深化法律服务合作，助力区域经贸发展”这一主题，成功组织了法律服务国际论坛，这一行动有力地推动了法律服务领域的交流合作，并取得了实质性的成果。为了进一步提升涉外法律服务机构的国际影响力，司法部还连续三年在中国国际服务贸易交易会上设立法律服务专题展区，累计组织了 139 家涉外法律服务机构参展。

第二章 上海涉外律师发展现状

涉外法律服务作为上海高水平对外开放不可或缺的一环，同时也是上海构建国际法律服务中心的核心组成部分，在涉外法治系统工程中占有举足轻重的地位。历经数十年的积淀与发展，特别是随着“一带一路”倡议的深入推进，上海的涉外法律服务迎来了前所未有的发展机遇。

第一节 上海涉外法律服务发展历程

上海，作为我国对外开放的前沿阵地，因其得天独厚的经贸与区位优势，在发展涉外法律服务业上占有先机。随着“一带一路”战略、上海自贸试验区及“四个中心”建设的深入推进，上海的涉外法律服务业已取得了显著的发展。专业队伍不断壮大，服务领域日益拓宽，服务质量也有了明显地提升。在政策红利之下，市场对于金融证券、并购重组、企业创投、股权纠纷、知识产权、海商海事、新经济、自贸区业务等领域的需求也必将水涨船高。且就近年来上海涉外业务发展趋势来看，上海涉外业务可以关注的领域包括仲裁（特别是涉外仲裁和国际仲裁）、合规（特别是境外投资、国际贸易和数据合规）、新产业领域（比如生物医药、新能源、数据产业）、ODI（特别是与一带一路有关的境外投资）、自贸区相关业务等。然而，面对新的发展机遇，上海涉外法律服务业也面临着一些挑战和问题，亟需政府出台相关政策以扶持和推动其健康稳定发展。

为了响应这一需求，2016 年 12 月，司法部、外交部、商务部、国务院法制办等部门联合发布了《关于发展涉外法律服务业的意见》。该意见要求各地根据实际情况，建立多部门协调配合的机制，以推动涉外法律服务业的进一步发展。同时，司法部部长张军也强调了涉外法律服务需要加快国际化步伐。在此背景下，上海市召开了发展涉外法律服务业联席会议第一次会议，旨在贯彻落实上述意见，进一步推动本市涉外法律服务业的发展，并彰显上海在此领域的引领作用。

根据 2017 年的《本市律师涉外法律服务情况报告》，随着自贸区建设和“一带一路”战略的推进，上海涉外法律服务业已经发生了五大显著变化。这些变化包括队伍结构的优化、服务能力的提升、国际地位的提高、视野的拓宽以及国际合作版图的扩展。这些变化为上海涉外法律服务业的未来发展奠定了坚实的基础。

回顾历史数据，2019 年，上海有超过 3000 名律师涉足涉外法律服务，占比

超过 10%，其中 40 岁以下的涉外律师占比超过 50%。上海涉外律师队伍呈现出年轻化的特点，专业背景以法学为多数，学历普遍较高，以硕士学历为主。此外，上海还有 20 余名律师担任国际仲裁组织的仲裁员或国际调解组织的调解员。在律所层面，上海有 280 余家律所提供涉外法律服务，占比约 17%。这些律所不仅与外国及港澳律所在上海的办事处展开紧密合作，还有 7 家中外联营所正在探索涉外业务的深度合作新模式。2019 年，外国律所、港澳律所在上海设立代表处共 147 家，这一数量较北京（93 家）更高；此外共 13 家上海律所在境外设立了分支机构，境外分支机构总数达 37 家。

2020 年，上海律师参与的涉外法律服务案件数量激增至 19579 件，同比增长率高达 108%。这些案件主要涉及国际贸易、海事海商、国际金融、国际投资、涉外税务以及涉外民事和刑事业务等多个领域。全年涉外法律服务收入达到约 22.67 亿元，占律师业务总收入的 7.1%。同年 12 月，上海市司法局发布的《上海律师人才队伍建设三年行动纲要（2020—2022）》中明确提出，“到 2022 年，上海律师人数将达到约 32000 人，每万人拥有的律师数将达到 12 名，同时涉外律师人才也将增加至约 5000 名。”纲要还提到，到 2020 年，上海涉外律师中至少具有 200 名全国范围内具有领军作用的律师人才，具体分布在刑事辩护，金融、证券、财税和公司业务，境外投融资、反倾销、反垄断等涉外业务，知识产权、高新技术、环境资源、建筑工程等领域。

在制度创新方面，上海始终走在前列。自 2014 年起，上海便率先在自贸区内开展了中外律师事务所的互派法律顾问和联营试点，至今已有 8 家中外律师事务所成功设立联营办公室。随后的几年中，上海又陆续开展了多项改革试点工作，包括国内律师聘请外国法律顾问、港澳与内地律师事务所的合伙联营等。为了推动涉外法律服务业的健康发展，市司法局还联合多个部门和单位建立了联席会议制度，并发布了多项实施意见。2017 年市司法局曾印发《关于建立本市发展涉外法律服务业联席会议制度的方案》，并联合其他 11 个部门和单位建立本市发展涉外法律服务业联席会议制度。2018 年，市司法局等八部门又联合印发《上海市发展涉外法律服务业实施意见》等，努力推动形成与上海发展需要相匹配的涉外法律服务业新格局。到 2025 年，上海的涉外律师人数预计将达到 7000 人左右，同时在境外设立的律所分支机构也将增至 50 家。在人才培养方面，上海律

协通过“领航计划”等项目持续加强涉外律师的培训，连续 4 年共举办了 5 期，并已形成了具有海派特色的涉外法律服务人才库。

在研究领域，上海也不断取得新突破。2023 年，全国首个省级涉外法治研究会——上海市法学会涉外法治研究会，以及全国首家高校国际调解研究中心相继在上海成立。同时，上海律协也在持续开展多项涉外法律服务相关的课题研究，仲裁领域则专注于国际仲裁标准和规则的研究，以不断提升上海在国际法律服务领域的地位和影响力。

上海涉外法律服务几十年的发展历程中，随着国家重大战略的深入实施，尤其是“一带一路”倡议的推进，为其带来了新的发展机遇。数据显示，截至 2023 年 9 月，上海已有 277 家涉外律所和 3500 多名涉外律师。预计到 2025 年，上海涉外律师人数将达到 5000 人，服务辐射力将更加强大。同时，上海也是中国大陆范围内外国律所驻华机构最多的城市之一，吸引了大量优秀的国际法律服务人才。

第二节 上海涉外法律服务发展现状

据上海市司法局所提供的数据显示，截至 2023 年 9 月 5 日，上海从事涉外法律服务的执业律师已接近 3000 人。在过去的三年中，上海的律师事务所在境外设立的分支机构数量实现了显著增长，由原先的 16 家扩展至目前的 31 家，增长率高达 93%。

据官方介绍，上海在全国范围内率先开展了自贸试验区内中外律师事务所联营试点工作。目前，上海自贸试验区内已有 8 家中外律所联营办公室正式开展联营试点。这 8 家参与联营试点的外方律师事务所主要来自美国、英国、澳大利亚和日本等国家和地区，它们在全球法律领域具有较高的知名度，且多数拥有近百年的发展历程。这些律师事务所的业务领域广泛，业务范围遍布全球。

上海市司法局方面强调，中外律师事务所的联营合作是中国法律服务市场对外开放的创新实践。这一举措打破了以往中外律所只能通过签订委托协议处理跨法域综合法律服务业务的局限，使双方能够针对具体的跨国法律事务，提供全面、高效的“一站式”服务。这不仅有助于引进国际高端法律服务人才，提升国际强所的专业技术能力和先进管理经验，更将为企业“引进来”和“走出去”提供更

为优质、高效的法律服务。

据悉，上海功承瀛泰律师事务所与英国夏礼文律师事务所的联营办公室不仅巩固了双方在航运和保险领域的优势业务，还在商业交易、矿产等其他领域增强了竞争力。随着双方合作的深入，分工协作更加优化，业务执行效率也得到了显著提升。

上海市司法局方面还指出，中外律所联营办公室已积累多个跨境、跨法域法律事务的成功案例，证明了联营合作对于提升双方业务范围和专业能力的重要性，同时也增强了其市场竞争力。

值得一提的是，除了中外律所联营，上海的律师事务所还通过设立境外分支机构，助力众多中国企业成功“走出去”，并在全球范围内实现布局。目前，上海已有 15 家律师事务所在境外设立了 31 家分支机构，其中 13 家是在 2019 年之后设立的。这些律师事务所通过与国外律师事务所的深度合作，分享管理经验、技术、人员培训以及专业法律服务领域的知识和技能，从而实现了自身的专业升级。

近年来，上海市始终致力于优化涉外法律服务领域，旨在更好地服务和保障城市高水平对外开放。同时，为了推动“一带一路”等国家重大发展战略以及国际商业交往的深入发展，上海市在商事调解、涉外鉴定、国际仲裁、涉外公证及律师行业等方面，持续加强专业化、国际化的能力建设，并已取得显著成效。这些努力不仅提升了上海市涉外法律服务的质量和效率，也为促进国际交流与合作提供了有力保障。

上海经贸商事调解中心自 2011 年成立以来，一直致力于涉外商事调解工作，专业处理涵盖贸易、投资、金融、证券、保险、知识产权、技术转让、房地产、工程承揽、运输等广泛商事领域的争议。目前，该中心拥有一支由 94 名资深调解员构成的团队，这些调解员包括经验丰富的专家、学者、律师和退休法官，其中超过半数的调解员具备英语工作能力，以更好地服务国际化需求。据统计，截至 2023 年 6 月，上海经贸商事调解中心已正式受理 2562 件案件，涉案标的额高达 654 亿元人民币。在此期间，该中心成功调解了 1560 件案件，调解成功率约为 60%，展现了其在商事调解领域的专业能力和高效成果。

涉外司法鉴定是法律服务领域的重要一环，特别是在像上海这样的国际化大

都市，吸引了大量境外人士前来学习、就业和创业，对涉外司法鉴定服务的需求也随之增加。为满足这一需求，上海司法鉴定机构，特别是司法鉴定科学研究院，积极担当起全国涉外法律服务（司法鉴定行业）的示范作用，致力于处理各类复杂疑难的涉外案件鉴定工作。据统计，2021 年至 2023 年期间，上海市司法鉴定机构年均完成近千件的涉外司法鉴定任务，为国际司法合作与交流做出了积极贡献。

在国际仲裁领域，上海市已经率先采取行动，实施了一系列举措，旨在支持打造具有全球影响力的亚太仲裁中心。同时，为推动国际商事仲裁中心的建设，地方立法工作也正在积极进行中。值得一提的是，上海仲裁委员会已经完成了改革，成功脱离了事业单位序列，构建了以委员会为核心的国际化法人治理架构。此外，该委员会首次聘请了来自中国香港、希腊、加拿大的三名国际仲裁专家担任委员，为行业的快速发展奠定了坚实的基础。近年来，上海仲裁业务持续增长，呈现出强劲的发展势头。具体而言，上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会上海总部等仲裁机构在 2019 年至 2022 年期间共受理了 2.83 万件案件，总标的额达到了 3576 亿元。这些数据显示，受理案件量和标的额的年均增长率分别为 10.3%和 25%，充分展现了上海仲裁行业的蓬勃发展态势。

涉外公证方面，随着上海对外开放程度的持续深化，涉外公证服务的需求亦呈稳步增长态势。个人涉外民事类公证业务已从传统的出国定居、结婚、留学、旅游及境外继承、资产投资类公证，逐步拓宽至境外人士遗嘱、继承、委托、无犯罪记录证明及在华永久居留申请等多元化业务领域。2022 年，上海公证机构为“一带一路”沿线国家提供了对外公证服务，涉及 96 个合作国家。截至 2023 年上半年，上海涉“一带一路”公证业务量已突破 2 万件，体现了涉外公证服务的高效与便捷。

在涉外法律服务领域，上海律师协会始终秉持专业精神，致力于培养高素质人才。经过四年的精心策划与组织，已成功举办五期“领航计划”涉外律师培训营。该计划汇聚了国际律师事务所资深合伙人及知名大学教授等优秀师资力量，聚焦境外资本市场、融资交易、跨境合规等实务课题，进行深入研讨与学习。目前，已有 302 名律师通过该计划的培养，不仅掌握了丰富的涉外法律知识，还具

备了卓越的国际规则运用能力和跨语言、跨文化沟通能力。在积极实施“走出去”战略的过程中，上海律师协会经过长期准备与多轮磋商，与上海市司法局、新加坡律政部及新加坡律师公会达成合作共识，并签署合作备忘录。双方共同建立了上海－新加坡互派律师交流培训合作计划，旨在加强两国律师领域的交流与合作，共同推动律师事业的繁荣与发展。

2024 年 1 月 4 日，上海市人民政府官网发布《上海市人民政府办公厅关于印发〈发挥城市功能优势 做强律师事务所品牌 加快推动上海国际法律服务中心建设的若干措施〉的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确提出“涉外律师人才达到 5000 名”的发展目标，并且出台诸多提升上海涉外法律服务能级、提升上海律所涉外业务能力的建设举措，既凸显顶层规划，又贴合行业发展需求，展现了上海涉外法律服务业发展的宏图规划。《通知》涉外法律服务相关举措如下：

1、加快国际商事法律服务能力提升。引导律师事务所、律师顺应“环境、社会与治理（ESG）”等国际商事法律服务新趋势，加快探索商事法律服务内涵和方式创新。开展商事法律服务创新案例评选，打造一批商事法律服务创新示范律师事务所（业务团队）。围绕“环境、社会与治理（ESG）”评估报告、政策咨询、跨境法律风险评估、国际贸易谈判、国际商事合同和多国别法律文件起草、国际商事争议解决等企业国际化、多元化法律服务需求，鼓励律师事务所提升综合性国际商事法律服务能力，为境外企业“引进来”、国内企业“走出去”提供全方位法律服务保障。

2、深化商事法律服务国际合作。鼓励律师事务所、律师参与和服务进博会、服贸会等国际展会，参加国际商会（ICC）等知名国际商业贸易组织及其相关国际会议和活动。依托沪新理事会、沪港合作会议等机制，在国际商事争议解决和国际商事法律服务人才培养等方面，深化律师事务所与新加坡、香港等地法律服务机构的合作。

3、加强海外知识产权法律保护服务。支持律师事务所、律师参与共建“一带一路”国家知识产权法律保护的交流合作，参与世界知识产权组织（WIPO）仲裁与调解上海中心的活动。鼓励律师参与本市承办的国际知识产权研讨培训活动和本市实施的涉外知识产权实习轮训项目。加强市律师协会与国家海外知识产权

纠纷应对指导中心上海两个分中心的合作，强化海外知识产权保护的律企联动。

4、完善律师事务所境外布局。支持律师事务所通过并购、联营、品牌输出等方式，在我国对外投资合作较多的国家和地区设立分支机构或服务网络，按照规定给予补贴。在“一带一路”沿线和东南亚国家（地区）设立法律服务中心，为律师事务所了解和开拓当地法律服务市场提供便利。绘制律师事务所海外服务网点地图，建立与“走出去”企业的常态化对接机制，支持开展事前事中事后全流程业务合作。

5、促进律师行业对外交流。支持市律师协会与境外法律服务行业协会、国际组织等开展交流合作，通过签署合作备忘录、开展资格互认等方式，增强国际交往能力，为上海律师参与跨境法律服务提供更多平台和机遇。探索完善律师办理出入境商务签注便利机制，为律师赴境外开展业务、参加国际交流提供必要便利。

6、整合涉外法律服务资源。打造涉外法律服务资源集聚平台，汇集发布涉外法律服务机构名录、国际法律服务市场动态和风险防范提示，搭建企业与涉外法律服务机构交流渠道，推动涉外律师事务所、外国律师事务所驻上海代表处、中外律师事务所联营办公室、仲裁机构、商事调解机构、域外法律查明机构等多元主体聚合式、融合式发展。建立涉外法律服务“绿色通道”机制，为我国企业应对重大突发国际纠纷，提供律师、仲裁等专家团队支持。

7、支持专精型律师事务所做优做强。在公司商事、海商海事、合同争议解决、新领域新业态知识产权保护、国际贸易、跨境投融资等商事、知识产权、涉外细分领域，打造和培育一批品牌专精型律师事务所。符合条件的品牌专精型律师事务所，可参照本市关于“专精特新”企业的有关规定，给予相关政策扶持。各区可对专精特色明显、成长性强的律师事务所进行重点培养，按照相关标准给予奖励和资助。

8、完善律师履行社会责任的渠道和激励机制。支持律师行业集聚培育精通国际公法范畴法律事务的高端、急需、紧缺涉外律师人才，创新拓展有效服务国家需求、发挥专业作用的机制和做法。鼓励律师广泛开展公益法律服务，按照有关会计处理规定规范会计核算，如实将律师参与公益法律服务、职业与专业培训、涉外法治建设等执业成本计入相应会计科目，规范申报成本抵扣。

9、加强律师人才库建设。以商事、知识产权、涉外等领域为重点建设律师人才库，形成领军人才、骨干人才、优秀青年人才梯队，加强人才培养、使用、激励全周期服务管理。将符合条件的知识产权律师人才纳入本市知识产权司法保护专业人才库、海外知识产权纠纷应对指导专家库。

一、浦东新区

浦东，作为全国法律服务制度的开放前沿，也是涉外法律服务资源的汇聚之地，浦东充分利用中央立法授权，可纵观全球。近年来，上海市浦东新区深入贯彻落实党中央的决策部署，在涉外法律服务领域持续进行新的布局和探索，致力于为浦东新区的高水平开放提供高质量的涉外法律服务保障。其主要举措如下：

第一，以制度规划为纲领，注重整体性和系统性，探索涉外法律服务的新实践。浦东新区围绕上海“四大功能”（即全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领和开放枢纽门户）的强化和“五个中心”（即全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领和开放枢纽门户）核心区建设，致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，并集中力量打造国际法律服务的金字招牌，高标准推进上海国际法律服务中心核心承载区的建设。为实现涉外法律服务的整体发展，联动市区两级政府，横向协调法院、司法行政、外事等部门，形成系统合力。在立法方面，浦东新区人民政府已制定并出台了《浦东新区促进法律服务业高质量发展若干规定》。同时，积极推动上海市人民政府发布《服务浦东社会主义现代化建设引领区 打造上海国际法律服务中心核心承载区实施方案》，以增强浦东法律服务业在全球合作竞争中的影响力和话语权。

第二，以多元布局为抓手，提升显示度，构建国际法律服务集聚区。借鉴法律服务业发达国家的经验，结合浦东新区的区域优势和资源特点，按照多元布点、分区域错位发展的策略，在陆家嘴、世博、临港等地建设国际法律服务集聚区，以此推动涉外法律服务业成为浦东经济社会发展的新动力源和增长极。在陆家嘴地区，加速建设高端、涉外、规模化的法律服务机构集聚区，以推动国际经济和金融贸易的高质量发展。目前，陆家嘴区域已形成高端机构集聚的虹吸效应。在世博地区，重点吸引境外仲裁及争议解决机构，围绕国际商事、海事、投资等领域开展涉外业务，助力打造面向全球的亚太仲裁中心建设。同时，建设浦东国际法律服务园，实现全链条法治机构的集聚和法律功能的无缝衔接。在临港地区，

探索新兴法律服务实践的压力测试区，为国际航运中心建设提供专业的法治保障。

第三，以人才支撑为动力，激活动力源，打造涉外法治人才的新高地。打造高素质、专业化的涉外法治工作队伍是加强涉外法治建设的首要任务。为此，浦东新区加速集聚和培养涉外法治人才，全力打造涉外法治人才的高地。通过加大政策供给力度，构建吸引、培养、集聚人才的强大磁场。浦东新区司法局联合区人社局、区财政局发布了《浦东新区关于促进法律服务人才发展的实施意见》，使众多法律服务业人才享受到政策红利。同时，鼓励专职法律服务人才参加境内外专业技能培训和高层次的法学学历学位教育培训，积极开展涉外商事纠纷调解人才的培训，以提升其参与涉外纠纷解决的能力。

近日，由浦东新区起草的《服务浦东社会主义现代化引领区建设打造国际法务中心核心承载区实施方案（草案）》刚刚结束公开征求意见，该方案旨在将浦东打造成为全球法律服务配置的功能高地和国际法律服务的引领典范。

浦东新区将继续深入贯彻中央的决策部署，围绕服务国家的重大发展战略，进一步优化和强化涉外法律服务机构，发展壮大涉外法律服务队伍，健全涉外法律服务方式，提升涉外法律服务质量，并探索推进法律服务业的开放。

二、虹口北外滩国际法律服务港

2023 年 11 月 6 日，在进博会上，北外滩国际法律服务港正式亮相，标志着其崭新篇章的开启。《虹口区关于推动法律服务业高质量发展打造北外滩国际法律服务港的若干举措》的发布，打响了推进北外滩国际法律服务港建设的“第一炮”。随着《北外滩国际法律服务港三年行动计划（2024 年—2026 年）》的正式出炉，北外滩国际法律服务港正式迈入建设元年。自多元商事调解中心的设立、企业庭外重组中心的揭牌，到航运争议预防与解决中心的成立，北外滩国际法律服务港在年初便以惊人的速度展开建设，并持续展现出强劲的发展势头。

虹口北外滩作为产业集聚地，吸引了众多法律服务机构、功能性机构和相关企业的入驻。其中，上海至合律师事务所、德恒上海律师事务所等知名律所纷纷扎根于此，与相距仅一公里的中美信托金融大厦内的上海国际仲裁会客厅、上海仲裁委员会总部等机构形成了紧密的法律服务集群。北外滩的“特色律师楼”和“仲裁大厦”已初具规模，彰显出该地区的法律服务特色。

近年来，北外滩法律服务机构的设立和发展步伐不断加快。上海海事法院审

判工作站在北外滩航运服务中心设立；2021 年 4 月，虹口公证处北外滩专窗在北外滩街道党群服务站揭牌；2023 年 12 月，北外滩多元商事调解中心注册成立；2024 年 1 月，北外滩企业庭外重组中心对外亮相；2024 年 3 月，北外滩航运争议预防与解决中心正式面世，这些机构的相继成立进一步完善了北外滩的法律服务体系。

在推动法律服务高质量发展的同时，虹口区还积极与高校开展合作。2023 年 11 月 16 日，上海市虹口区政府与华东政法大学签署了战略合作框架协议，旨在深化“枫桥经验”新样本、共建北外滩国际法律服务港以及推动涉外法治建设等方面的合作。同年，虹口区还举办了高端涉外法律人才训练营，并选派律师前往香港培训，同时启动了上海兰迪律师事务所策划的海外法律实践项目，为虹口区培养更多具备国际视野的法律人才。

2024 年，虹口区将继续加强与粤港澳大湾区等地的法律服务业交流与合作，深化与各大高校、国际组织以及“一带一路”律师联盟等机构的合作关系。同时，成立北外滩国际法治人才培养基地也在计划之中，这将为虹口区乃至上海市的法律服务业注入新的活力。

三、闵行虹桥国际中央法务区

为贯彻落实长三角一体化发展和虹桥国际开放枢纽建设国家战略，推动法律服务业持续高质量发展，积极打造面向长三角、辐射全国、联通国际的法律服务“新平台”——虹桥国际中央法务区（下称“法务区”）应运而生。由上海市司法局、上海虹桥国际中央商务区管理委员会及闵行区人民政府共同组成了（一期）建设领导小组，领导小组办公室由闵行区司法局和南虹桥集团组成，负责具体落实各项工作。

截至 2024 年 3 月，在虹桥国际中央法务区 3.7 平方公里的范围内，已成功吸引了 85 家法律和泛法律服务机构入驻，涵盖 36 家律师事务所、45 家法律科技等泛法律服务机构及三大功能性平台。自 2021 年 9 月虹桥国际中央法务区功能性平台正式挂牌以来，新增机构数量达到 62 家，增长率高达 269%。值得一提的是，虹桥国际中央法务大厦已入驻签约法律服务机构 10 家，签约面积接近 80%。中央法务区精准对接总部经济、会展经济、服务经济、贸易经济等多个领域，提供包括跨境争议解决、海事海商、投资并购、国际贸易、知识产权等在内的全方

位法律服务，这成为虹桥国际中央商务区独特的资源优势。

2024 年法务区将坚持数字化引领、体系化重塑、市场化运作的发展模式，切实发挥高质量、全链条、广辐射的法律服务集聚效能。聚焦于提升服务能级和国际化水平，推动法律服务机构的高效集聚。同时，围绕高标准国际贸易准则、“一带一路”发展战略、丝路电商机制构建、CPTPP 规则等议题，积极开展国际商事法律研究、培训和交流，深化对外开放水平。此外，该区还将打造面向长三角乃至全国法律服务机构的“法治会客厅”，为长三角法律服务机构和客户在虹桥的沟通会谈提供极大便利，进一步服务长三角一体化国家战略，力争精准服务商务区企业“走出去”需求，进一步保障商务区企业发展。

四、黄浦区外滩法律服务集聚带

黄浦区，作为全国首批法治政府建设示范区，其经济发展以“外滩金融集聚带”为代表的金融行业为重要支柱，体现了法治与金融的紧密结合。为了进一步促进这一增长极的发展，黄浦区正着手打造“外滩法律服务集聚带”，推进法律服务业的深度融合，以优化法治营商环境，推动基层治理现代化，进而助力区域经济社会的高质量发展。黄浦涉外法律服务培训实践基地也同时启动，该基地由上海国际经济贸易仲裁委员会及上海市金茂律师事务所等多家知名法律服务机构组成，共同为涉外法律服务提供专业的培训和实践机会。

黄浦区汇聚了众多国内外优质的法律服务资源。据统计，截至 2022 年，区域内已有 128 家律师事务所，拥有超过 2500 名律师。其中，年收入超过亿元的律所达到 10 家，规模超过百人的律所有 7 家，这充分展现了黄浦区律所在规模和行业影响力方面的领先地位。广大律师在法治黄浦建设中充当了不可或缺的重要力量。为了更好地服务于区域经济的高质量发展，黄浦区将打造“外滩法律服务集聚带”，以期为区域提供更加专业、高效的法律服务。

随着“两翼五城”法律服务集聚效应的逐渐形成，上海的涉外法律服务平台正朝着规模化、多样化的方向蓬勃发展，为城市的法治建设和经济发展提供坚实的法律支撑。

第三章 涉外法律服务热点观察

第一节 国际贸易与海事海商的新机遇与挑战

在全球经济一体化的大背景下，海商海事行业作为国际贸易的重要纽带，其发展与全球经济格局息息相关。该行业不仅肩负着推动全球经济增长的重要职责，同时也面临着诸多复杂多变的不确定因素和挑战。在当前环境下，我们深入剖析了海商海事领域的发展机遇与风险挑战，以期为行业的健康发展提供有益参考。

一、政策支持：全球视角下的多元化策略与实践

中国政府在推动国际贸易发展方面采取了多项政策措施。例如，中华人民共和国政府与泰国政府《关于互免持普通护照人员签证协定》的签署，旨在促进两国人员往来，为商务活动提供便利。同时，《关于二手车出口有关事项的公告》则显示了政府在促进二手车出口市场健康发展方面的努力。

此外，《中华人民共和国进出口税则（2024）》和《进口许可证管理货物目录（2024 年）》的发布，为进出口企业提供了明确的税收和许可证管理政策，有助于企业更好地了解市场准入条件和贸易成本。

政策文件	发布机构	发布时间
《中华人民共和国政府与泰王国政府关于互免持普通护照人员签证协定》	中国政府和泰国政府	2024 年 3 月 1 日
《关于二手车出口有关事项的公告》	商务部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、海关总署	2024 年 3 月 1 日
《中华人民共和国海事局关于在长三角区域开展船舶检验通检互认试点工作的公告（2024 年第 5 号公告）》	交通运输部海事局	2024 年 3 月 6 日

《上海海事局关于优化营商环境 便利新能源车辆集装箱运输的通告（2024 年第 3 号）》	上海海事局	2024 年 3 月 18 日
《浙江海事局关于浙江台州港口岸扩大对国际航行船舶开放相关事项的公告》	浙江海事局	2024 年 3 月 19 日
《交通运输部海事局关于实施创新海事服务支持长三角一体化高质量发展首批举措的通告（2024 年第 4 号）》	交通运输部海事局	2024 年 3 月 20 日
《中华人民共和国进出口税则（2024）》	国务院关税税则委员会	2024 年 1 月 1 日
《进口许可证管理货物目录（2024 年）》	商务部、海关总署	2024 年 1 月 1 日
《中华人民共和国海事局关于海洋环境保护的若干政策》	中华人民共和国海事局	示例日期(具体政策可能不同)
《国际海洋法公约》	国际组织	已生效多年(具体日期可能因各国批准时间不同而异)
《国际标准集装箱公约》（CSC）	国际标准化组织	已生效多年(具体日期可能因各国批准时间不同而异)
《国际商会航海货物销售合同（INCOTERMS）》	国际商会	定期更新(具体日期可能因版本不同而

		异)
《国际海事公约》	国际海事组织（IMO）	定期更新(具体日期可能因公约种类不同而异)

表 1：国际贸易相关政策

数据来源：根据各机构官网公开数据整理

在海商海事领域，中国海事局发布了一系列政策措施，以优化营商环境、便利船舶运输和保障海洋环境保护。例如，《中华人民共和国海事局关于在长三角区域开展船舶检验通检互认试点工作的公告》和《关于优化营商环境 便利新能源车辆集装箱运输的通告》等文件，均体现了海事部门在推动区域一体化和绿色航运发展方面的积极作为。同时，《浙江海事局关于浙江台州港口岸扩大对国际航行船舶开放相关事项的公告》和《交通运输部海事局关于实施创新海事服务支持长三角一体化高质量发展首批举措的通告》等文件，则展示了海事部门在支持地方经济发展和区域一体化进程中的具体举措。

国际层面，《国际海洋法公约》和《国际标准集装箱公约》等公约的签署和实施，为国际贸易和海商海事活动提供了重要的法律框架和规则。这些公约的存在，有助于各国在海洋环境保护、航运安全、海事争议解决等方面达成共识，促进国际贸易的顺利开展。

从表格内容可以看出，中国政府和海事部门在推动国际贸易和海商海事发展方面采取了多项政策措施。这些政策不仅有助于优化营商环境、便利企业运营，还有助于保障海洋环境保护和航运安全。同时，国际层面的政策支持也为国际贸易和海商海事活动提供了重要的法律框架和规则。未来，随着全球贸易的不断发展和海洋经济的持续繁荣，国际贸易和海商海事政策支持将继续发挥重要作用。

二、国际贸易与海事海商的发展机遇

（一）全球贸易模式转变

新兴市场经济体的兴起及全球供应链的重塑，国际贸易模式正经历深刻转型，为海商海事业注入新的活力源泉。亚洲、非洲等地区的经济蓬勃兴起，不仅刺激

了区域内贸易流通，亦促进了跨区域交易的繁荣，为海运物流拓展了广阔市场腹地。同时，电子商务的爆发式增长，促使国际海运业加快向数字化、个性化服务转型，以满足快速响应和高效率的需求。

中国经济步入高质量发展阶段，产业结构的调整与升级正引导海运服务需求的新一轮变迁。服务业的转型升级降低了原材料与能源的海运需求，而对消费品及高科技产品的海运需求则呈上升态势。制造业的高端化与智能化推进，以及居民收入水平的提升，推动了高价值、高时效性海运服务的需求。

国内消费者对海外商品，特别是食品、化妆品及电子产品的偏好增强，进一步提振了国际海运服务的需求量。中国致力于出口市场的多元化布局，减少对传统市场的依赖，这一策略或将促使海运航线与货物组合的适应性调整，以对接新兴出口国及商品类别。伴随中国与新兴经济体贸易往来的升温，涉及基础设施建设和资源开发的服务需求在海运领域内显著增长。

中国积极推动绿色航运政策与污染减排举措，预期将激励环保型船舶建造与绿色技术的资本投入，进而改写海运服务的供给格局。提高能源使用效率与减少排放的规范，或将促使市场对高效低耗船舶的需求日增，加速老旧高排放船只的淘汰。此外，中国港口与物流系统的现代化、智能化升级，有望提升海运服务的效率与品质，吸引更多的国际航运企业依托中国港口开展业务。

（二）区域经济一体化推进

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等大型区域贸易协定的生效，极大地推动了成员国间的贸易自由化与便捷化，降低了关税及非关税壁垒，为海商海事企业提供了稳定的贸易环境与更宽广的市场准入机会。这些协议的实施，不仅鼓励企业优化物流架构，还促使其探索区域内新航路与服务模式，强化市场竞争力。

区域经济一体化的快速演进，正描摹出海商海事领域的一片崭新的发展空间蓝图。以 RCEP 这一涵盖亚太地区众多经济体的全球最大自贸区为例，其生效显著削减了区域内关税壁垒，同步实现了贸易准则的统一与简化，为海商开辟了更为畅通的航海通途。更深层次的经济一体化与合作框架，稳固并拓展了海运物流的市场基础，激励企业优化航线布局，寻求跨国直航路径，减少中转环节，提升了物流效能与成本效益。

这一进程同时开启了海商海事行业供应链优化与服务模式革新的窗口。区域经济一体化不仅催化了商品自由流通，还加速了人力、资本、信息等要素的便捷交流，为国际海运物流服务商提供了资源整合、拓宽服务范围的平台。例如，构建区域物流枢纽和配送体系，企业得以更优地适应跨境电商与即时供应链的需要，实现货物迅速分发与送达，顺应市场对敏捷性和速度的更高期待。

此外，区域经济一体化也为海商海事行业在绿色转型与技术创新方面提供了合作空间。成员国在环保标准、清洁能源应用等方面的合作加深，促使海运企业联合探索低碳航运解决方案，如共建绿色港口、推广使用液化天然气（LNG）和生物燃料动力船舶，以及投资智能船舶技术，以共同应对全球气候变化挑战，同时增强区域海事产业的综合竞争力。

（三）绿色低碳转型机遇

海运承担着全球 80%以上贸易货物量的运输，在承载和推动全球经济贸易发展的同时，也排放了大量的大气污染物和温室气体。随着 1 月 1 日国际海事组织（IMO）温室气体减排短期措施新规定的全面实施到 2030 年，全球海运单位运输活动的二氧化碳排放平均排放量与 2008 年相比至少降低 40%，并努力争取到 2050 年降低 70%，并于 21 世纪内尽快逐步停止海运温室气体排放。我国也于 2022 年 11 月 23 日宣布于 2023 年全面实施船舶温室气体短期减排措施“国际航运碳强度规则”。随着相关规定的实施国际、国内航运碳减排开始进入快车道，对我国造船业、航运业都将产生重大影响。当下，转向近零排放是我国迈向“碳中和”趋势下航运业发展的必由之路，也是提升全球竞争力的重要砝码，航运业绿色低碳转型迫在眉睫。

根据国际海事组织（IMO）发布的权威数据，2020 年全球航运业二氧化碳排放量已达到惊人的 7.96 亿吨，占据全球碳排放总量的 2.2%。同时，该组织的研究报告亦明确指出，若不对航运业的碳排放进行有效控制，至 2050 年，其碳排放量将面临 50%至 250%的显著增长。

为应对这一严峻挑战，国际海事组织已设定明确目标，即在 2050 年前将航运业产生的温室气体排放量至少减少 50%。然而，实现这一目标仍存在较大不确定性，单纯依赖能效提升措施显然难以达成，必须从化石燃料向清洁能源进行根本性的转型。据劳合社的研究显示，为实现上述目标，必须在 2030 年之前投入

使用具备远洋航行能力的零碳船舶。

除了技术层面的转型措施外，制度和约束“碳排放”的手段也在逐步完善中。近日，世界航运理事会（World Shipping Council）表示，航运业的两大行业团体均建议尽快征收每吨 2 美元的燃油脱碳税，甚至可能实施更高、更昂贵的碳排放税，以激励航运业者积极脱碳。包括世界航运理事会在内的行业机构均呼吁尽快建立脱碳燃料税制度，并设立脱碳研究与发展基金，同时推动更广泛的基于市场的措施。这些议题将在今年的国际海事海上环境保护委员会会议上进行深入讨论。国际海事组织秘书长林基泽表示：“航运业脱碳是一个长期且复杂的过程，也是我们必须共同选择的道路。新措施的出台将有效引领全球航运业加速实现脱碳目标。”

三、国际贸易与海事海商的风险挑战及应对

（一）网络攻击与数据窃取

在当今数字化高速发展的时代，网络攻击与数据窃取已成为海运业面临的重要议题之一。根据近期的调查报告和专家分析，网络攻击和数据窃取不仅在未来十年内具有极高的发生可能性，而且在潜在影响方面位列显著位置，更为严重的是，海运业在此方面的应对准备显得尤为不足。

网络攻击的发展方式和恶意程度日益上升和复杂化，使得传统的防御手段难以有效应对。威达信公司（Marsh & McLennan Company）全球风险中心主任 Richard Smith-Bingham 指出，海运业对网络攻击可谓毫无准备。随着全球供应链中越来越多的企业采用互联网和自动化技术，网络攻击的威胁面迅速扩大，攻击手段也更加隐蔽和多样化。

在 2018 年全球经济论坛的全球风险报告中，网络攻击已被列为风险度第三的重要议题，这进一步凸显了其作为全球性风险议题的重要性。对于海运业而言，网络攻击和数据窃取可能导致关键运营数据的泄露、物流信息的篡改以及基础设施的瘫痪，从而对全球贸易和供应链安全造成严重影响。

高德纳公司（Gartner）的研究预测，到 2020 年，将有 60%进行数字化运营的企业面临与数字化议题相关的大规模服务故障。这意味着海运业必须高度重视网络攻击和数据窃取的风险，加强自身的网络安全防护能力。

值得注意的是，网络攻击往往具有难以监测的特性。IBM 的研究表明，网络

攻击从发现到被控制的时间平均长达 197 天，而最终控制攻击行为还需要额外 69 天。这种长时间的攻击周期不仅会给企业带来巨大的经济损失，还可能对品牌形象和声誉造成不可挽回的损害。因此，及时检测和快速响应网络攻击对于海运业而言至关重要。

综上所述，网络攻击与数据窃取已成为海运业面临的关键挑战之一。为了应对这一挑战，海运业必须加强对网络安全的重视和投入，提高网络安全防护能力，确保关键数据和基础设施的安全。同时，企业还需要加强与政府部门、行业协会以及网络安全机构的合作，共同应对网络攻击和数据窃取的威胁，保障全球贸易和供应链的安全稳定。

（二）全球经济危机

全球经济危机，尽管发生概率相对低，但其对海运贸易的潜在影响首屈指明。行业面临经济危机的准备度不足，与过去市场困境有关，这要求构建更强的财务弹性。Dorian 液化石油气公司首席执行官 John Hadjipateras 则提出，航运中面对未知风险，强健资产负债表是最佳屏障，而整体商业环境差异解释了为何海运更重视经济风险。

全球经济危机作为影响全球海运贸易的最大潜在因素，其潜在影响不容忽视。根据分析，全球经济危机在未来十年内对海运贸易的影响被赋予了显著的高分值，达到 3.73，显示出其对海运行业发展的深远影响。

全球经济危机的发生往往伴随着金融市场的动荡、资产价格的暴跌以及消费需求的急剧下降。这些因素会直接导致国际贸易量的缩减，对海运业产生直接的冲击。海运业作为国际贸易的重要支柱，其运输需求与全球经济状况紧密相连。一旦全球经济陷入衰退，海运业的货运量、航线运营以及船东收益等方面都将受到严重影响。

值得注意的是，尽管全球经济危机被普遍认为是影响海运贸易的重要因素，但其发生的可能性在评估的 17 个议题中相对较小。然而，这并不意味着我们可以对其掉以轻心。相反，我们应该更加警惕，积极应对可能的经济风险，以减轻其对海运业的负面影响。

为了有效应对全球经济危机，海运业需要采取一系列措施来增强自身的韧性和适应能力。首先，船东和经营者需要密切关注全球经济动态，及时调整航线、

运输策略和运力投放，以适应市场需求的变化。其次，海运业需要加强与金融机构的合作，寻求多元化的融资渠道，以应对可能出现的资金困境。此外，技术创新和数字化转型也是提高海运业效率和应对经济风险的重要手段。

（三）能源价格波动

能源价格波动，与全球经济危机紧密相关，对海运贸易影响显著。约 40%的海运贸易涉及能源商品，燃料成本敏感，地缘政治因素令海运易受油价波动影响加剧。美国能源出口增加、地缘政治事件如美伊制裁等均可能对能源市场带来重大波动，而脱碳化目标下的能源转型增添不确定性，要求行业适应与政策制定者密切注视。

首先，能源价格的波动直接影响到海运业的运营成本。燃油是海运业的主要能源消耗品，其价格的波动会直接影响到船舶的运营成本。当能源价格上涨时，船舶的燃油成本将增加，这可能导致船东和运营商面临成本压力，进而影响整个海运业的盈利能力。

其次，能源价格的波动还会对海运业的市场需求和竞争格局产生影响。能源价格的上涨会提高运输成本，可能导致部分货物转向其他运输方式，从而减少海运市场的需求。同时，能源价格的波动也可能改变不同船型之间的经济性比较，影响船东的船舶投资决策和运营策略，进而改变海运市场的竞争格局。

值得注意的是，能源价格的波动不仅受到市场供需关系的影响，还受到地缘政治、自然灾害等多种因素的影响。这些因素的不确定性和难以预测性，使得能源价格波动成为海运业面临的重要风险之一。

为了有效应对能源价格波动的风险，海运业需要采取一系列措施。船东和运营商需要密切关注能源市场的动态，及时调整船舶运营策略，以降低运营成本。同时，海运业需要加强与能源供应商的合作，寻求长期稳定的能源供应，以确保船舶运营的可持续性。此外，技术创新和能效提升也是降低能源成本、应对能源价格波动的重要手段。通过采用先进的船舶设计和节能技术，提高船舶的能效水平，可以降低燃油消耗和运营成本，提高海运业的竞争力。

综上，国际贸易与海事海商领域正处于一个变革与挑战并存的关键时期。政策支持为行业发展提供了坚实的后盾，不仅促进了营商环境的优化，也推动了区域经济一体化进程和绿色海事的转型。随着全球贸易模式的转变和新兴市场的兴

起，海商海事业迎来了前所未有的发展机遇，尤其是电子商务的蓬勃发展，为行业数字化转型和个性化服务的创新创造了巨大空间。然而，面对网络攻击、全球经济波动以及能源价格的不确定风险，行业必须采取积极措施，强化网络安全防御体系，提高经济韧性，并加速绿色转型，以适应低碳发展的迫切需求。

未来，国际贸易与海事海商行业将在应对挑战中寻找新的增长点，深化国际合作，利用技术创新和政策协同效应，推动可持续发展。通过构建更加安全、高效、绿色的航运体系，不仅能够维护全球贸易的稳定和供应链的安全，还能为应对全球性挑战贡献海事海商的独特力量。在不断变化的全球贸易环境中，海商海事行业将携手前行，开创一个更加繁荣、可持续的未来。

第二节 全球化发展下中国企业出海现状

中国企业出海迎来全新的时代。

根据商务部数据，中国的 4842 万家企业中，出海企业仅 56.75 万家，占比 1.2%，绝大多数的中国企业尚未“出海”。而在 2023 年 4 月，国务院印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出要加快对外贸易创新发展，中国企业出海已成为时代发展的必然趋势。

随着全球化进程的加速，越来越多的中国企业开始关注国际市场，不断寻求海外拓展机会。然而，企业在追求市场份额和利润的同时，也正在面对一系列挑战，其中最为关键的便是法律风险。由于不同国家的法律规定存在差异，外加政治、经济、文化、宗教等多方面因素的影响，企业出海面临潜在法律风险的可能性增大。因此，企业在出海过程中需要充分了解目标市场的法律环境，采取有效的法律风险防范措施，以确保稳定发展。

一、全球化发展推动中国企业出海

在经济全球化背景下，企业全球化成为时代发展的潮流，出海也因此成为企业业务拓展、布局的“必选项”。

宏观层面，当前世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓，加之保护主义和地缘政治风险上升等因素，虽然会直接影响到对外贸易，但中国因具有良好的产业体系和完备的生产能力，中国经济仍保持长期向好的基本局面。

据国家统计局的数据显示，2022 年中国货物贸易进出口总值达 42.07 万亿

元，在 2021 年高基数基础上继续保持稳定增长。尽管面临着全球需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国外贸进出口依旧展现出较强的韧性，助力中国外贸实现新突破，增强企业出海信心。

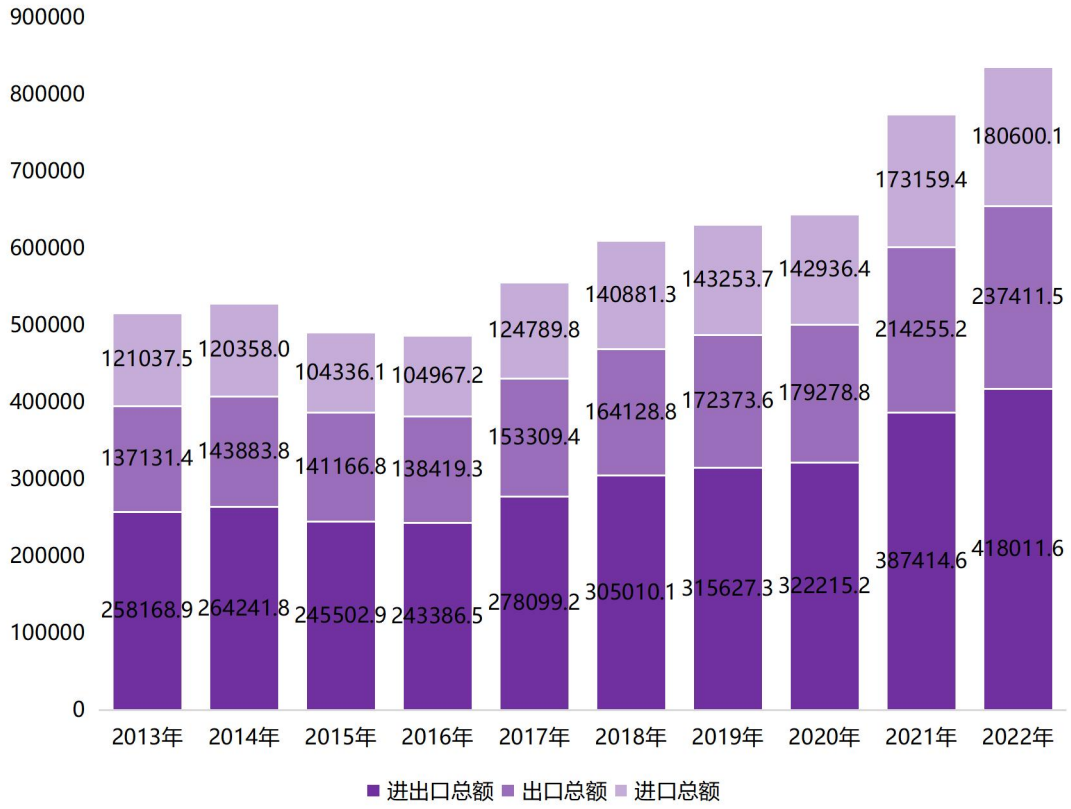

图 1：2013—2022 年中国货物进出口总额（单位：亿元人民币）

数据来源：国家统计局

聚焦企业层面，艾媒咨询在 2023 年的调研数据显示，分别有 29.5%、19.9%的大型企业已实施出海或有出海计划，28.9%的小型企业有布局出海的计划。在已实施出海布局的企业中，中、小、微企业的占比分别为 39.4%、17.5%和 13.6%。

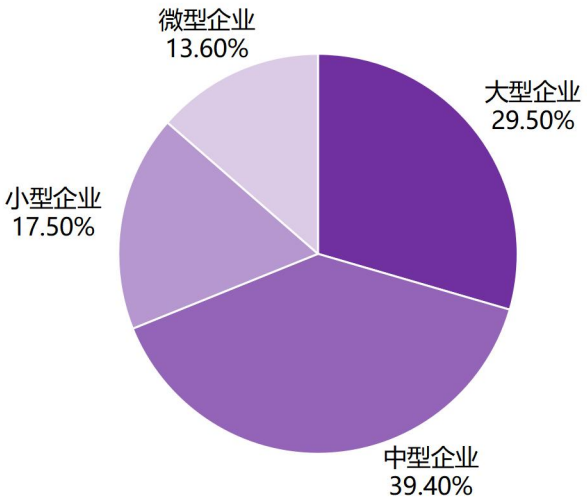

图 2：中国出海企业规模分布

数据来源：艾媒咨询

从更深层次而言，一个国家拥有越多的跨国公司，在海外的投资规模就越大，这不仅有利于国内的产业升级和现代服务业占比的提升，还将有助于中国转向进口促进型的经济。试想，如果未来中国有更多企业走出去，中国将有望在供应链和技术链上快速攀爬，形成国内更多的附加值产业，尤其是服务业。这样中国就会变成一个相比出口更加依靠进口的国家，人民币就会有条件成为国际货币。[1]

二、中国企业出海现状：由投资并购转向应对制裁

中国企业出海，在侧重点上经历了明显的变化。

早期中国企业出海，主要通过并购国外企业的方式，目标企业主要以欧洲和美国的奢侈品、地产、金融企业为主。尤其在 2014—2017 年期间，国内企业积累了丰富资金，由此出现大量海外并购案例，并购目的也各不相同。

近年来，随着政治环境、经济环境、商业环境等都发生了巨大变化，“制裁”一词被提及已屡见不鲜。根据欧洲外交关系协会（ECFR）的调查数据，从整体来看，相比于西欧国家，东欧国家对于中国的态度更加友好，这对中国企业出海的目标市场选择也提供了一定的参考价值。

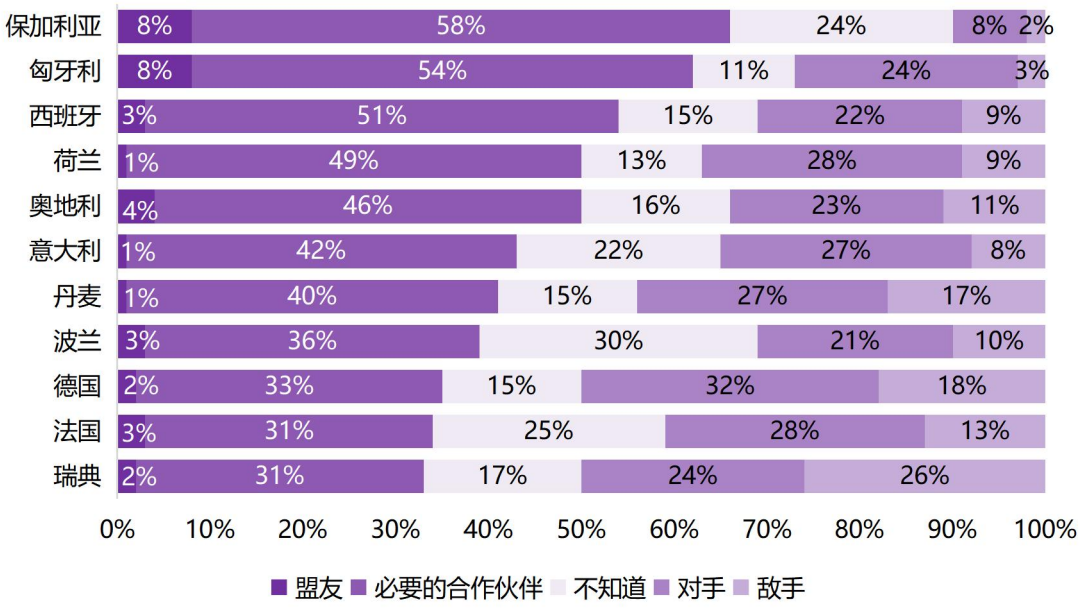

图 3：欧洲不同国家对中国的看法

数据来源：欧洲外交关系协会（ECFR）

中国企业在出海过程中，越来越多地涉及供应链合规、供应链可持续性、贸易合规以及经济制裁等问题。因此，在当前中国企业出海的过程中，如何应对这些问题成了头等大事。

蔚来集团副总裁兼全球总法律顾问高岗在分享中提到，如果企业达到一定的体量，产品达到一定的复杂程度，并且与海外的触点达到一定数量时，所面临的合规问题就会相当多。高岗分享了保时捷高管在中国培训时，到蔚来交流用户运营和商业模式的案例，并通过该案例说明，反垄断并非小事，实际上具有深远的影响。从中国企业的角度谈论该问题时，有时会面临一些挑战。这主要是因为国内企业通常没有经历过国际大型企业所面临的严格监管和处罚。这些国际大型企业之所以如此认真地对待反垄断问题，是因为它们曾经遭受过严重的处罚，或者见证了其他企业遭受的严重处罚。因此，它们对待反垄断的态度会非常严肃认真。蔚来在与其他企业的交流过程中，也都要签署相应的协议、承诺，并且前期都要对 PPT、分享内容等进行全面核实，而这也是企业做到一定程度的全球化后所面临的“日常工作”。

三、中国企业在境外收购中面临哪些难点？

尽管中国企业出海所面临的主要问题发生了改变，但无论环境如何变化，中

国企业在出海时最常用的方式还是通过投资并购迅速“进军”目标市场。对企业来说，交割是一个企业收购的开始，原因在于从交割完成起，被收购方就会成为收购方的一部分，两方整合的好坏直接决定了收购方的成本能否收回，所以在此过程当中就会遇到很多问题。

安杰世泽律师事务所合伙人潘维力在分享中表示，对于中国企业来说，相比于境内收购，境外收购存在三个显而易见的难点。

- 首先是 ODI 审批。企业需要在国内与多个政府部门沟通才能拿到所有相关审批。
- 其次是反垄断问题。在境外投资时，在涉及敏感行业，或企业本身规模较大时，如果收购标的也是另一行业规模较大的企业，就会碰到反垄断问题。
- 最后是语言障碍。企业出海时不可避免会与海外律师有所接触，在彼此沟通的过程中，语言障碍就会成为令多数企业甚至是国内代理律师头疼的问题。

除上述三点外，潘维力还结合自身的工作经历，总结出实务中真正存在的三个难点。

第一是信任问题。在中国企业收购海外企业的过程中，无论是中方还是外方，对于对方提出的条件都存在疑问，试图找出对方所提出的条件背后隐藏了哪些意图和目的。这种以互不信任为前提的谈判无形中增加了大量交易成本，而这种不信任在海外企业的相互谈判中极少出现。

第二是对标的的理解问题。在境外收购时，由于历史、文化、制度等差异，许多交易在法律流程上完全合规，但标的企业可能存在诸多潜在风险，这些风险对企业日后的战略决策、运营等方面都有可能带来一定的阻力。因此，在收购前对标的企业不仅需要法律、财务等层面上的审查，还需要对标的企业的历史、文化、人员构成等方面做充分调查，这也能避免企业在日后的经营中出现不必要的麻烦。

第三是整合的负责人选问题。并购完成只是企业出海的第一步，如何在之后的日常运营中持续为企业带来经济效益才是衡量并购成败的重要指标，而负责整合及日常运营的负责人选就显得至关重要。

针对上述问题，**高岗**表示，并购操作本身并不复杂，相比而言，后续运营整合的难度却要大得多。因此，选择国际化管理人才并非易事。他认为，对于被收

购企业管理人员的选择问题，如果原始管理层整体表现尚可，企业运营也没有出现问题，在当前市场状态下该管理层或许是最佳选择。但从企业发展角度而言，期待通过更换一个管理者就有能力建立起全新的管理、运营体系的方式可行性缺失，循序渐进才是通常的发展逻辑。

四、跨国企业如何构建风控体系？

对跨国企业而言，无论是中国企业出海，还是海外企业进入中国，都需要通过建立风控体系来确保企业在当地尽可能规避潜在风险。而风控体系一旦建立，就需要在日常运行过程中不断优化、衍生，逐步完成更新换代，进而投入也会随之加大。但在优化的过程中，也可能产生各种新的问题，导致风控体系偏离其最初的目的。因此，跨国企业如何构建风控体系，确保其能稳定运转，也是中国企业出海时面临的一大挑战。

德国博世集团亚太区法律副总裁杜戈立从欧美企业的视角，分享了跨国企业在建立风控体系的过程中需要注意的三点问题。

第一是企业出海之后，风控体系会发生哪些变化？杜戈立以数据合规为例提出：在数据合规、网络安全等问题上，是否有足够完善的管理体系与企业性质（中国企业/外国企业）并没有太大的关系，更多的则是企业所面对的监管环境以及监管要求。当企业的风控体系发展以后，企业内部的风控人员，无论是法律、合规，还是税务等方面都会逐渐成为一种较强的制约力量。作为业务的一把手，既希望有完备的风控体系，又希望相关人员能够做到言听计从，难度较高。

第二是建立风控体系之后，还需要关注哪些方面？风控体系在建立之后，会慢慢衍生出很多相关制度，在经过一段时间的运行之后，容易变得僵化。同时，还会引发一些新问题，比如大家只知道要遵守该制度，但并不真正关心对风险的识别。因此，建立风控制度后，企业还需要不停地审视、关注该风控制度是否覆盖了当前最重要的某些风险。

第三是建立风控体系之后，风控负责人最重要的相关工作有哪些？过去几年发生了很多监管事件，而事件中被监管的企业都是经过多年国际化、内部具有完备风控体系以及合规系统的世界知名企业。这也表明，企业在建立了风控制度之后，还存在诸多盲点。因此对于风控负责人来说，最重要的工作不仅是确保目前风控机制的有效执行，更重要的是持续关注、警惕部分环节可能存在的新风险。

五、风险事件发生时，企业如何选择应对之策？

尽管企业建立了完备的合规、风控体系，但在出海过程中，仍难以避免出现纠纷。对企业来说，在纠纷发生前如何设计争议解决条款，纠纷发生后如何搭建律师团队以及在境外的仲裁和诉讼程序中需要注意哪些问题等，都是值得关注的细节。

“争议解决条款”一般又被称为“午夜条款”，因为这是最容易被商事主体所忽略的条款，往往是在前期谈判进入非常疲惫的状态时才会被提及的终极条款，因此会蕴含很多对于未来争议解决过程当中的许多潜在风险。**安杰世泽律师事务所合伙人万佳**表示，争议解决条款首先需要包含争议解决方式的选择。如果选择通过诉讼方式解决，则需要进一步明确管辖法院以及该解决方式是否具备排他性。如果选择通过仲裁方式解决，则需要明确仲裁机构、仲裁国家以及仲裁语言等。而对比诉讼，仲裁的可执行性通常更高，强制执行的成功率也更高。

在搭建律师团队时，**万佳**以英国为例，分享了中国律师和境外律师相互配合的处理模式。之所以如此选择，是因为单纯找境外律师，往往会导致案件失控，这种失控可能基于语言的不通畅，或是文化上的不理解，抑或是单纯对于当地司法环境甚至仲裁语境的不熟悉，由此产生很多误解。因此，由中国律师作为中间人，及时汇报案件进展的同时，负责协调企业与境外律师，消除由文化以及司法体系上的不理解所导致的误会将更具有实操性。

在境外仲裁和诉讼中，企业及代理律师也需要注意国内与国际上侧重点的不同。无论是仲裁还是诉讼，国内与国际最主要的区别就在于证据。国内更重视书证，由各方提交证据材料，然后代理律师在庭上进行举证，再由对方进行质证。而在国际上则更重视言辞证据，更多地需要各方提供专家证人、事实证人，再通过双方律师的直接发问以及对方律师的交叉盘问来还原案件全貌，该环节几乎占据了整个过程 80%的时间。

此外，国内的证据规则是“谁主张，谁举证”，而国外的证据规则则涉及“证据开示”制度。这也将会导致在国际仲裁及诉讼过程中，无论双方掌握的证据是否对自己有利，都需要进行披露。因此在境外仲裁或诉讼的过程中，往往在证据开示环节需要消耗大量时间。

在境外诉讼中，中国企业所面临的诉讼类型也逐渐多样化，在送达方式的效

力上也需要特别注意。而在收到这个诉讼文书之后，企业也需要寻求专业建议，确定该诉讼文书送达的效力，同时确定最佳的争议解决方案，理解适应境外法律环境，并利用相关规则来保护自身权益。

六、探索全球化发展下的新动能

中国是 1990 年代开始的这一轮全球化大周期中最大的受益者和贡献者。30 年间，美国制造业增加值占全球比例从 1990 年的 22%降至 2021 年的 17%，而同一时期，中国制造业增加值占比从不到 5%上升至 26%。中国接替美国成为世界工厂，这是中美关系的蜜月期，也是全球化的黄金时代。[2]

然而，超级全球化也给美国带来了严重的社会问题。跨国企业与金融机构的高层获得了大部分利润，而本土的生产性就业岗位逐渐减少，导致大量中下层民众的利益受到损害。

与此同时，中国也不满足于一直处于价值链的底部。为了实现产业升级并跨越“中等收入陷阱”，中国正积极通过技术研发和品牌建设等多重方式持续努力。对于中国来说，无论全球化如何重构，参与全球化进程都至关重要。因此，中国必须更加积极地参与全球化，并尝试创造一套新的全球化模式，为新时代下中国企业的全球化发展注入新动能。

第三节 数字化转型下的公司重组与商事争议解决

随着科技的迅猛进步和数字化浪潮的席卷，越来越多的企业正积极拥抱数字化转型，旨在提升运营效率、增强创新能力，并探索全新的发展路径。在这一背景下，公司重组成为许多企业实现战略转型、优化资源配置的关键手段。然而，数字化转型与公司重组的过程中，商事争议也不可避免地会出现。本文将详细探讨数字化转型下的公司重组与商事争议解决所面临的机遇、挑战及应对策略。

一、公司重组与商事争议解决的数字化转型

步入数字化时代，公司重组与商事争议解决的面貌正在经历一场深刻的变革。随着科技的迅猛发展，特别是大数据、人工智能和区块链等前沿技术的广泛应用，传统争议解决机制正被赋予新的活力。这些创新不仅加速了信息处理速度，提升了决策的精准度，同时也为企业提供了更加灵活、高效的解决方案。

（一）数字化转型对争议解决的影响

在全球化与信息化交织的背景下，数字化转型正以前所未有的速度和广度，深刻改变着商事争议解决的格局。《世界经济论坛》的最新洞察显示，至 2025 年，自动化技术将覆盖超过一半的工作任务，这无疑对争议解决行业产生了深远影响。从智能合约的兴起，到大数据分析与云计算的广泛应用，再到区块链技术的创新融合，数字化转型正逐步重塑争议解决的生态体系，开启了一个更加高效、透明、智能化的新时代。

智能合约，作为区块链技术的核心应用之一，通过自动执行预设条款，实现了合同的自我管理与监督。据《哈佛商业评论》报道，智能合约的应用，使得合同执行的透明度与效率大幅提升，从而降低了因合同解释不清或执行不当引发的争议。尤其是在公司重组的复杂场景下，智能合约能够确保重组协议的即时验证与执行，减少了人为干预的不确定性，为各方提供了更加公平、高效的交易环境。以资产转移、股权分配等关键环节为例，智能合约能够实时监测并自动执行重组协议中的各项条款，有效预防潜在的合同纠纷，确保交易过程的顺利进行。

大数据分析与云计算的结合，为争议解决提供了强大的技术支持。一方面，大数据分析能够通过对海量历史案例和市场数据的深度挖掘，预测潜在的法律风险点，辅助律师与企业制定前瞻性的争议预防策略。另一方面，云计算平台打破了地域界限，实现了全球范围内信息的即时共享与高效协作，显著提升了争议解决的速度和效率。根据《福布斯》杂志的一项调查，采用云计算技术后，跨国公司处理跨境争议的时间平均缩短了 30%以上。这得益于云平台上的文件管理系统、远程视频会议工具等，它们极大地方便了证据收集、文件交换和多方协商，使得争议解决过程更加顺畅、快捷。

区块链技术以其去中心化、不可篡改的特性，为商事争议解决带来了革命性的变革。在公司重组过程中，区块链能够确保所有交易记录的真实性和完整性，为资产追踪、权益确认提供了可靠的依据，从而降低了因信息不对称引发的法律纠纷。据《经济学人》报道，利用区块链技术，企业能够创建一个公开透明的重组计划执行记录，任何一方都可以实时查看和验证重组进度，这不仅增强了各方的信任，也促进了争议的及时发现与快速解决。

综上，数字化转型通过智能合约、大数据分析、云计算和区块链等技术的综合应用，不仅极大地提升了商事争议解决的效率与公正性，还为企业重组创造了

更加稳定、透明的法律环境。然而，这一过程中也伴随着数据安全、隐私保护等新挑战，如何平衡技术创新与风险控制，将成为业界面对的重要课题。在数字化浪潮下，争议解决行业正经历着一场深刻的变革，它不仅关乎技术的进步，更是法治精神与商业伦理的深度融合，为构建更加和谐、高效的全球经济秩序提供了无限可能。

（二）重组中的风险管理与机遇把握

在数字化转型的大背景下，公司重组已超越传统意义上的资产整合与业务结构优化的范畴，它标志着企业战略重塑与创新发展的重大转折点。在这一过程中，风险管理与机遇的精准把握，已然成为企业能否平稳过渡、迈向长远目标的核心考量，值得深入探讨。

在重组过程中，风险管理的实施涵盖多个维度，具体包括但不限于法律合规、市场波动、运营整合以及技术安全等诸多方面。为有效防范风险，数字化工具的运用显得尤为重要。例如，智能合同和法律数据分析平台等先进技术的应用，为企业在重组过程中提供了有力的风险防控手段。智能合同能够确保合同条款的自动执行，显著降低人为错误和纠纷发生的可能性；而法律数据分析平台则能够帮助企业精准识别潜在的合规风险，进而提前制定针对性的应对策略，有效避免重组过程中的法律障碍，确保重组进程的顺利进行。

市场与竞争风险同样不容忽视。重组期间，市场环境的不确定性增加，竞争格局也可能迅速变化。数字化转型提供了先进的市场情报分析工具，如大数据分析和人工智能预测模型，帮助企业实时监测行业动态，预测市场趋势，及时调整重组策略，以应对市场波动和竞争压力。例如，通过分析消费者行为数据、竞品动态以及宏观经济指标，企业可以做出更加精准的战略决策，降低重组带来的市场风险。

运营与整合风险是重组后期的主要挑战。整合涉及复杂资源配置与业务流程再造，不慎可能导致效率下降，影响企业稳定。数字化技术，如 ERP 系统、供应链管理软件及项目管理工具，为运营整合提供有力支持。这些工具能优化资源配置，确保流程无缝衔接，促进跨部门协作，加速文化融合，减少摩擦，提高运营效率与协同效应。

技术安全风险是数字化时代特有的挑战。重组过程中，企业信息系统可能面

临更高的安全威胁，如数据泄露、网络攻击等。因此，强化网络安全防护，建立健全的数据保护机制，是重组风险管理不可或缺的一部分。数字化转型为企业提供了先进的网络安全技术和工具，如加密技术、防火墙、入侵检测系统等，以及基于人工智能的安全预警系统，能够在第一时间发现并应对潜在的网络安全威胁，保障重组过程中的数据安全与系统稳定。

然而数字化转型也为企业带来了前所未有的创新空间。重组不仅为企业提供了引入新技术、新模式的机会，还促进了企业与科技初创企业、高校及研究机构之间的合作，共同探索技术创新与应用的新边界。例如，通过重组，企业可以获取前沿的数字化技术，如人工智能、物联网、区块链等，提升产品与服务的竞争力。同时，重组也有助于企业构建开放创新生态系统，加速技术迭代与产业升级，为未来市场竞争奠定坚实基础。

重组过程中的风险管理与机遇把握，是企业数字化转型与战略重塑的关键步骤。通过充分利用数字化工具与前瞻性策略，企业不仅能够有效应对重组过程中的各类风险，还能够在数字化时代抓住机遇，实现企业价值的最大化。在这一过程中，企业领导层的远见卓识与执行力、员工的创新意识与适应能力，以及合作伙伴的紧密协作，都将发挥至关重要的作用。

（三）应对策略：数字化工具与流程优化

在当今这个数字化转型迅猛推进的时代，公司重组不仅是对传统业务模式的革新，更是对管理理念与操作流程的一次全面升级。面对重组过程中的复杂挑战，企业需要依托数字化工具与流程优化，制定出一套行之有效的应对策略，以确保重组的成功实施与高效运作。

首先，数字化工具在重组过程中为传统业务流程优化提供了新可能。企业资源计划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）平台以及供应链管理（SCM）软件等，成为重组过程中不可或缺的数字化助手。ERP 系统整合企业内部模块，实现数据统一管理与实时更新，为重组提供数据支持。CRM 平台关注客户关系，通过数据分析了解需求，优化产品与服务，提升客户满意度。SCM 软件通过实现供应链的可视化与优化，能够实时监控信息，灵活调整策略，从而降低成本并显著提升供应链效率。

其次，流程优化是重组成功的关键。重组涉及业务流程的重新设计与优化，

需审视现有流程并与数字化工具结合。企业可以利用自动化工具，如机器人流程自动化（RPA），来替代繁琐的重复性任务，从而释放人力资源，提高运营效率。数字化工具，如工作流管理系统，能够优化业务流程，实现标准化和规范化，确保企业业务的高效、顺畅运行。集成数字化工具可打破信息孤岛，促进跨部门协作与沟通，提升整体运营效率。

最后，重组中的数字化转型不仅是技术升级，更是企业战略与商业模式的创新。企业需从宏观角度审视重组对业务模式的影响，思考如何运用数字化手段实现商业模式创新。例如，通过数据分析洞察市场趋势，开发新产品或服务，满足客户需求。数字化转型为企业开辟了与客户互动的新渠道，如社交媒体和移动应用等，有助于深化客户关系，进一步提升品牌影响力和市场竞争力。此外，重组还为企业与上下游合作伙伴共同构建生态系统提供了契机，通过数字化平台加强与供应商、分销商等合作伙伴的联系，共同打造互利共赢的产业生态圈

总之，数字化工具与流程优化在公司重组过程中的应用，不仅能够帮助企业应对重组带来的挑战，还能够为企业带来新的发展机遇。在这个数字化转型的时代，企业只有不断创新，勇于变革，才能在重组的道路上走得更远，实现更大的飞跃。

二、公司重组中的税务规划和税务合规

公司重组在追求产业整合与资源配置优化的同时，税务因素扮演着至关重要的角色。税务规划与合规性不仅影响重组的经济效率，还关乎重组方案的可行性与合法性。这部分将围绕企业重组中的税务考量、税务合规的重要性以及税务风险评估与合规性保障措施三个方面展开讨论。

（一）重组中的税务考量与规划策略

在企业重组过程中，税务考量与规划策略是企业成功转型和实现经济效益的关键环节。重组不仅涉及企业资产和业务结构的重大调整，还牵扯到复杂的税务问题，如企业所得税、增值税、土地增值税、契税、印花税等，这些税种的合理规划与优化，对重组的顺利进行和企业长远发展具有重大影响。

企业所得税的特殊性税务处理在重组中占据核心地位。依据《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》，企业重组分为一般性税务处理和特殊性税务处理，后者允许企业在重组当期不确认应税所得或损

失，维持原有计税基础，这在很大程度上减轻了重组的税务负担。适用特殊性税务处理的前提条件包括合理的商业目的、股权或资产转让比例不低于 50%、重组后 12 个月内不改变资产实质性经营活动、股权支付占比至少 85%，以及原主要股东重组后 12 个月内不得转让股权。这些条件的设计旨在防止企业滥用重组进行避税，同时给予真正进行结构性调整的企业一定的税收优惠。

资产（股权）划转在企业重组中也是一项重要的税务筹划工具。根据《国家税务总局关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告》和《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》的相关规定，100%直接控制的母子公司间，或受同一或相同多家居民企业 100%直接控制的子公司间的资产（股权）划转，只要符合合理商业目的、不以减少税负为主要目的、划转后 12 个月内不改变资产实质性经营活动，且双方未在会计上确认损益，即可适用特殊性税务处理，划转双方均不确认所得，划入方的计税基础按原账面净值确定。这种处理方式避免了重组中资产划转的即时税收成本，有助于企业优化资产配置和提升重组效率。

企业重组的税务考量与规划策略，需要企业与税务机关进行充分沟通与协调。重组交易双方应详细了解相关政策文件，确保重组方案符合税法规定，避免因理解偏差导致的税务风险。在重组过程中，企业应密切关注税收政策的最新动态，及时调整重组方案，确保税务规划的合法性和有效性。税务筹划不仅是企业重组中的一项重要工作，更是企业长期发展中的战略性考量，合理的税务规划能够为企业重组带来更多的经济效益和社会效益。

（二）税务合规性的重要性及其对企业的影响

税务合规性是企业运营中至关重要的环节，其重要性不仅体现在避免法律风险和财务损失上，更在于它能够塑造企业的良好形象，为企业长远发展奠定坚实的基石。随着大数据、人工智能等技术的迅猛发展，税务监管已进入一个全新的智能化时代，税务部门利用“资金分析系统”和“资金流穿透技术”等先进手段，能够精准识别企业的资金流动轨迹，对资金回流、虚开增值税发票等违法行为进行有效监控。这意味着企业财务的每一笔交易都将置于严密的监管之下，任何试图规避税法的行为都将面临极高的被查处风险。

税务合规性的重要性体现在以下几个方面：第一，它确保企业运营的合法性，

避免因税务违规而遭受罚款、滞纳金等经济处罚，甚至承担刑事责任，从而保护企业的资产安全和正常运营。第二，税务合规有助于企业维护良好的社会形象和市场信誉，因为税务诚信被视为企业社会责任的重要组成部分，能够赢得客户、投资者和合作伙伴的信任。第三，合规的税务管理有助于企业充分利用税收优惠政策，减轻税负，提高资金使用效率，从而增强企业的盈利能力。第四，税务合规性还能够帮助企业有效管理税务风险，通过对税收法规的深入理解和合理规划，企业可以避免潜在的税务纠纷，确保业务的平稳运行。

然而，税务合规性对企业的影响并非局限于避免负面影响，它更是一种积极的推动力，能够促进企业实现可持续发展。在当前严苛的税务监管环境下，企业需要摒弃以往的短期思维，转而建立长期的合规经营策略。这要求企业领导者不仅要具备财税合规的意识，还要在企业内部推广合规文化，确保所有员工都能理解并遵守相关法律法规。具体来说，企业应建立健全的内控管理体系，明确岗位职责，避免因权责不明导致的内部管理漏洞。同时，企业还应制定并严格执行财务内控制度，关注收款与付款等关键环节，防止资金挪用、侵占等违规行为的发生。此外，企业还应定期进行财产清查，确保资产安全，避免财产流失。最重要的是，企业应树立依法纳税的意识，密切关注税收政策变化，合理运用税收优惠，降低税务成本，同时避免因对税法的误解而陷入不必要的税务争议。

因此，税务合规性不仅是企业规避风险、减少损失的必要手段，更是企业塑造品牌形象、实现可持续发展的关键路径。在当前税务监管日益严格的大背景下，企业唯有将税务合规提升至战略高度，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现稳健而长远的发展。

三、商事争议解决机制的多样化与效率提升

在全球化的背景下，涉外商事纠纷的解决面临着复杂性和多元化的挑战。传统的诉讼、仲裁和调解等解决方式在应对日益增长的纠纷量时，展现出了各自的局限性。因此，探索和优化涉外商事纠纷的多元化解决机制，成为推动商事争议解决效率提升的关键所在。

（一）争议解决方式的比较分析：诉讼、仲裁与调解

在涉外商事纠纷解决领域，诉讼、仲裁与调解是三种最为常见的争议解决方式，各自拥有独特的优缺点，适用场景也各不相同。深入理解这三种方式的特性，

对于企业合理选择最适合自己情况的争议解决途径至关重要。

诉讼，作为传统的纠纷解决方式，其权威性与强制执行力是其他方式难以比拟的。涉外民商事诉讼在各国司法体系中占据核心地位，法院判决具有终局性和强制执行力，一旦作出，当事人必须执行，否则将面临法律制裁。然而，诉讼过程复杂，耗时长，成本高，特别是在涉外案件中，还可能涉及法律适用的难题，如外国法的查明与适用，这往往会导致案件审理周期延长，增加了企业的诉讼成本。此外，国际司法协助的复杂性，如判决的承认与执行，也是一个不容忽视的问题。在国际民商事诉讼中，判决的跨境执行往往面临诸多障碍，如司法协助条约的缺失或执行程序的繁琐，这些都可能影响判决的实际效力。

仲裁作为一种灵活且高效的争议解决方式，近年来在涉外商事纠纷解决领域得到了广泛应用。仲裁的显著优势在于其程序的灵活性和裁决的终局性特点。当事人可以自主选择仲裁机构、仲裁员、仲裁规则以及适用的法律，这种高度的自主性使仲裁成为解决跨境争议的理想选择。仲裁裁决具有较强的执行力，特别是在加入《纽约公约》的国家中，其国际承认与执行相对便捷。然而，仲裁也存在一定的局限性，如仲裁费用较高，尤其是涉及国际知名仲裁机构时，高昂的仲裁费和律师费可能会加重当事人的经济负担。此外，仲裁裁决的可上诉性较弱，一旦作出，几乎不可更改，这意味着当事人在选择仲裁时需要对争议有充分的准备和了解。

调解作为一种非对抗性的争议解决方式，其核心优势在于促进双方和解，从而维护商业关系的和谐稳定。调解过程通常更加灵活，成本较低，且能够保护商业秘密，避免公开诉讼可能带来的负面舆论影响。在涉外商事纠纷中，调解的使用有助于快速解决问题，避免长时间的法律斗争，对于希望维持长期合作关系的双方而言尤为适用。然而，调解的局限性在于其结果的执行力相对较弱，除非经过司法确认，否则调解协议本身不具备强制执行力，这在一定程度上削弱了调解的吸引力。此外，调解的成功往往依赖于双方的意愿和调解员的专业水平，如果一方不愿妥协，调解可能无法达成共识。

诉讼、仲裁与调解在涉外商事纠纷解决中各具特色，企业应根据自身需求和纠纷的具体情况，合理选择最适宜的争议解决方式。在当前全球化的背景下，多元化争议解决机制的建立和完善，为涉外商事纠纷的高效解决提供了更多可能性，

企业应当充分了解和利用这些机制，以期在国际商务活动中获得更大的竞争优势。

（二）仲裁结合在现代商事争议中的应用

仲裁与调解结合，简称仲调结合，是当代商事争议解决领域中的一项重要创新。在仲调结合的模式下，仲裁庭在作出裁决前，会先行尝试调解争议双方的纠纷，以期达成和解协议，这种做法不仅在中国的仲裁实践中得到了广泛应用，也在国际商事仲裁领域受到了重视。仲调结合的优势在于它能够兼顾效率与公平，同时满足商业关系维护的需求，为解决复杂商事争议提供了更加灵活和多元化的途径。

仲调结合的概念在中国《仲裁法》中有明确的法律依据，特别是《仲裁法》第 51 条中规定的“三个应当”原则，即仲裁庭在作出裁决前可先行尝试调解，当事人自愿调解的仲裁庭应当进行调解，调解不成的应当及时作出裁决，若调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或根据协议结果制作裁决书。这一系列规定为仲调结合提供了坚实的法律基础。在中国，仲调结合的实践相当广泛，如杭州仲裁委员会在 2019 年处理的仲裁案件中，通过仲调结合方式解决的案件占到了总数的 75.99%，北京仲裁委员会和天津仲裁委员会的相应比例也分别达到了 35.89%和 44.45%，这充分说明了仲调结合在中国仲裁实践中的重要地位和受欢迎程度。

仲调结合之所以在现代商事争议解决中受到青睐，是因为它具备多方面的优势。首先，仲调结合能够有效维护争议双方的商业关系，避免因诉讼或仲裁裁决的对立性而加剧矛盾，通过调解的方式达成共赢，有利于商业伙伴之间的长期合作。其次，仲调结合在某些案件中能够解决裁决执行的难题，特别是当裁决的执行可能涉及商业秘密的暴露，或者裁决依据的法律针对性不强时，调解能够提供更具创造性和灵活性的解决方案。再者，仲调结合有助于处理复杂案件，尤其是在财务纠纷中难以分清责任的情况下，调解能够促使双方找到妥协点，避免长期的法律争执。此外，仲调结合还适用于那些案件处理可能对社会稳定造成影响的情况，以及双方当事人均对调解抱有期待的争议。

尽管仲调结合在商事争议解决中展现出显著的优势，但其应用仍面临一定的局限性和挑战。一方面，仲调结合的适用范围并不是所有仲裁案件，特别是当一方当事人坚持绝对的立场，仲裁庭难以作出公正合理的裁决时，仲调结合的效果

可能受限。另一方面，仲调结合的法律地位在国内尚未得到充分的立法确认，尽管《仲裁法》第 49 条和第 50 条提到了和解与仲裁的结合，但仲调结合作为一种特定的争议解决模式，仍需通过立法进一步明确其法律地位和适用规则，以增强其在商事争议解决中的法律效力和可操作性。

总而言之，仲调结合在现代商事争议解决中发挥了重要作用，不仅能够高效、公正地处理商事纠纷，还能够促进商业关系的维护和深化，为商事主体提供了更加灵活和多元化的争议解决途径。随着商事活动的日益复杂和全球化，仲调结合的应用范围和影响力有望进一步扩大，成为商事争议解决领域中不可或缺的一种方式。

（三）提升争议解决机制效率的策略与实践

我国涉外商事纠纷多元化解决机制在理论和实践上正经历着一系列转变与优化。随着对外经济活动的频繁，涉外商事纠纷的数量显著增加，传统的单一解决方式已不足以应对当前复杂多变的纠纷需求。在此背景下，构建和完善多元化纠纷解决机制成为我国涉外法治建设的重要任务。

涉外商事纠纷多元化解决机制的核心在于实现不同解纷方式之间的高效配合与衔接。仲裁和调解的结合（仲调结合）作为其中一项关键策略，展现出其独特的价值和优势。仲调结合不仅能够维持当事人之间的商业关系，避免裁决可能带来的关系紧张，而且通过调解共赢的途径，有助于当事人在保留合作关系的基础上解决分歧。这种机制尤其适用于那些裁决执行存在困难、法律依据模糊、涉及长期合作、财务纠纷复杂或可能影响社会稳定的情况。

然而，仲调结合机制在国内的实施仍面临一些挑战。其中，程序性不足是引发公正性和正当性质疑的主要原因。仲调结合中可能出现裁判者角色混淆，同一人在调解和仲裁中角色切换时，难以做到信息隔离，影响程序公平。此外，调解过程中获取的信息保密性与仲裁程序的透明度要求之间存在矛盾，可能损害当事人在仲裁程序中的辩论权利。为了克服这些障碍，我国可以借鉴国际通行的“以不使用相同裁判者为原则，以当事人合意为例外”的模式，通过制度设计确保调解与仲裁的独立性和公正性，同时维护信息保密与当事人辩论权利的平衡。

除了仲调结合，我国还在积极探索涉外商事纠纷多元化解决的其他协调机制。因事制宜的繁简分流与诉非分流，旨在根据不同案件的特性，引导当事人选择最

适合的解决方式，无论是诉讼、仲裁还是调解。司法支持则强调在不同纠纷解决方式之间建立衔接机制，确保当事人能够在必要时从一种程序转向另一种程序，特别是通过诉调衔接提升调解的公信力，以及通过诉裁衔接保障仲裁裁决的有效执行。

在制度层面，我国正致力于填补涉外商事纠纷解决机制中的空白，特别是在国际民商事诉讼、仲裁和调解制度方面。通过明确商事调解的法律地位，构建和解协议的执行程序，我国正逐步完善调解机制，使之成为涉外商事纠纷解决中更为成熟和受欢迎的选择。同时，调整仲裁裁决国籍的认定标准，发展体系化的临时仲裁，以及填补在线仲裁的立法空白，都是为了适应全球化和数字化时代的仲裁需求，使我国的国际商事仲裁制度更加符合国际标准，提升其在全球商事争议解决中的竞争力。

我国涉外商事纠纷多元化解决机制的优化路径涵盖了概念界定、制度建设和机制协调等多个层面，旨在通过系统观念的贯彻，实现机制的自洽与国际接轨，最终提升我国在涉外法治领域的综合影响力。这一系列措施的实施，将有效推动构建更加高效、公正、透明的涉外商事纠纷解决机制，为国际经贸往来提供坚实的法治支撑和保障。

第四节 企业全球化布局下的中国跨境并购市场

每一次成功的跨境并购，都是企业全球化战略蓝图上的一次精心布局。

在经济全球化的大潮中，中国企业通过并购这一战略工具，加速自身的国际化步伐和市场竞争力的提升。无论是境内的资源整合，还是跨境的市场拓展，并购都是企业发展战略中的重要一步。

根据 IT 桔子最新发布的数据报告，2024 年第一季度，中国企业在并购市场上共完成了 165 笔公开交易。其中，境内交易以显著优势占据主导，共计完成 155 笔，占整体交易数量的九成之多。相比之下，跨境并购（含港澳台及海外地区）的数量为 10 笔，虽然较上一季度有所减少，但与去年同期相比，跨境并购数量基本持平。这一数据反映了当前中国企业并购市场的活跃程度及交易结构特点。然而，随着 2024 年全球进入关键的“大选年”，国际环境日趋复杂，中国企业参与跨境并购所面临的不确定性因素也将随之增加。

在律新社《精品法律服务品牌指南（2024）：并购领域》调研过程中，律新社研究中心与数位在跨境并购领域拥有深厚专业底蕴的资深律师进行了对话，通过对宏观经济环境的剖析以及实务操作的梳理，全面研究了中国企业跨境并购当前的发展状况，并展望了未来可能的发展趋势与走向，旨在为投资者和并购参与者提供权威的行业参考，助力其更好地把握市场动态。

一、2023 年中国企业跨境并购回暖

得益于外资并购活跃度的提升，2023 年中国企业参与的跨境并购交易展现出稳健的回升态势。根据清科研究中心的统计数据，2023 年跨境并购交易案例总数达到 162 起，涉及的总交易金额高达 1,214.60 亿元人民币。与 2022 年同期相比，案例数实现了 40.9%的显著增长，交易总金额也实现了 2.0%的稳步增长。这一积极表现充分彰显了中国企业在全球化布局和资源整合方面取得的明显进展。

在境外并购领域，2023 年中国企业表现亮眼，全年共完成 83 起并购交易，总规模达到 446.90 亿元。与 2022 年同期相比，虽然交易规模因大额交易减少而下降了 19.0%，但交易数量却实现了 3.8%的增长。从地域分布来看，中国企业的境外并购活动主要集中在新加坡、美国、德国等国家和地区，重点涉及生物技术/医疗健康、半导体、汽车、IT 等高新技术领域，以及能源矿产等资源类企业。这一数据反映了中国企业在全球化进程中，对高新技术产业和资源类企业的持续关注和积极布局。

地缘政治格局的演变以及全球技术竞争态势的转换，深刻影响着中国企业的并购战略部署。除了欧美地区的高技术企业外，近年来，中国企业对新加坡、泰国等东南亚地区企业的收购案例呈现出增长态势，这些收购目标主要集中在半导体、生物医药、汽车等高新技术领域。例如，比亚迪电子（国际）有限公司成功完成了对新加坡消费电子产品零部件生产商 Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.的 100%股权收购，此举不仅有效拓展了比亚迪电子的客户群体及产品范围，而且进一步增强了其在智能手机零部件业务领域的竞争力，优化了客户结构与产品结构。

在外资并购领域，据统计数据显示，2023 年度外资企业参与的中国企业并购案例共计达到 79 起，相较于 2022 年同期，增幅高达 125.7%。这些并购案例

涉及的交易金额总计达到 767.70 亿元，显示出外资对中国市场的持续关注和投资热情。

在并购方的构成上，港交所上市企业成为外资并购的主要力量。近年来，港交所对于并购重组的监管规则相较于内地展现出更为灵活的特点，对于新经济、新消费以及互联网相关行业亦表现出较高的包容性。因此，通过收购内地优质企业，众多港股上市公司不仅提升了公司整体竞争力，还有效改善了估值。

在并购标的的选择上，生物技术、清洁技术、食品饮料及地产等行业项目成为外资并购的重点关注对象。特别是地产行业，近两年赴港上市的企业数量显著增加，这也促使港交所地产领域上市企业对内地地产开发、物业管理等项目的收购活动日益频繁。例如，大悦城地产收购耀耀禄建 100%股权、合生创展集团收购博祯置业 100%股权等案例，均成为今年港交所上市地产商收购内地房企的典型代表。

二、中国企业跨境并购的十年：阶段性特征明显，挑战加剧

在过去的十年间，跨境并购市场呈现出蓬勃发展的态势，然而在 2016 年达到高峰之后，市场出现了震荡下行的趋势，2016—2023 年交易金额的复合增长率低至-20%。

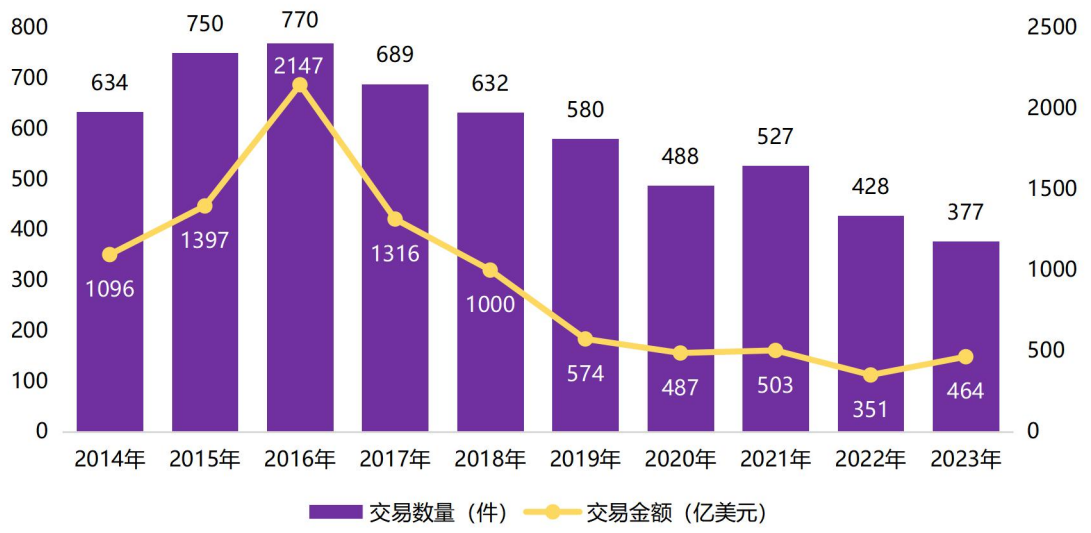

图 4：2014—2023 年中企跨境并购市场分析（含入境并购、出境并购）

数据来源：Factset，FTI Consulting

近十年来，金融业、制造业、科技服务与商业服务始终稳居跨境并购活动的

主导地位，其交易数量约占据整体交易量的半数。金融业作为国家经济的核心支撑，其基础性与关键性特质使得其始终成为跨境并购活动的重中之重。同时，制造业、科技服务与商业服务的持续繁荣，不仅彰显了生产力与服务效率的显著提升，更持续吸引着跨境并购的广泛关注。

值得注意的是，医疗科技行业在近两年已成功跻身跨境并购前五大热门行业之列。这一趋势充分反映出在应对全球性健康危机的过程中，对医疗健康技术的日益重视，也体现了公共卫生意识的普遍提升以及对这些技术长期投资价值认识的深化。

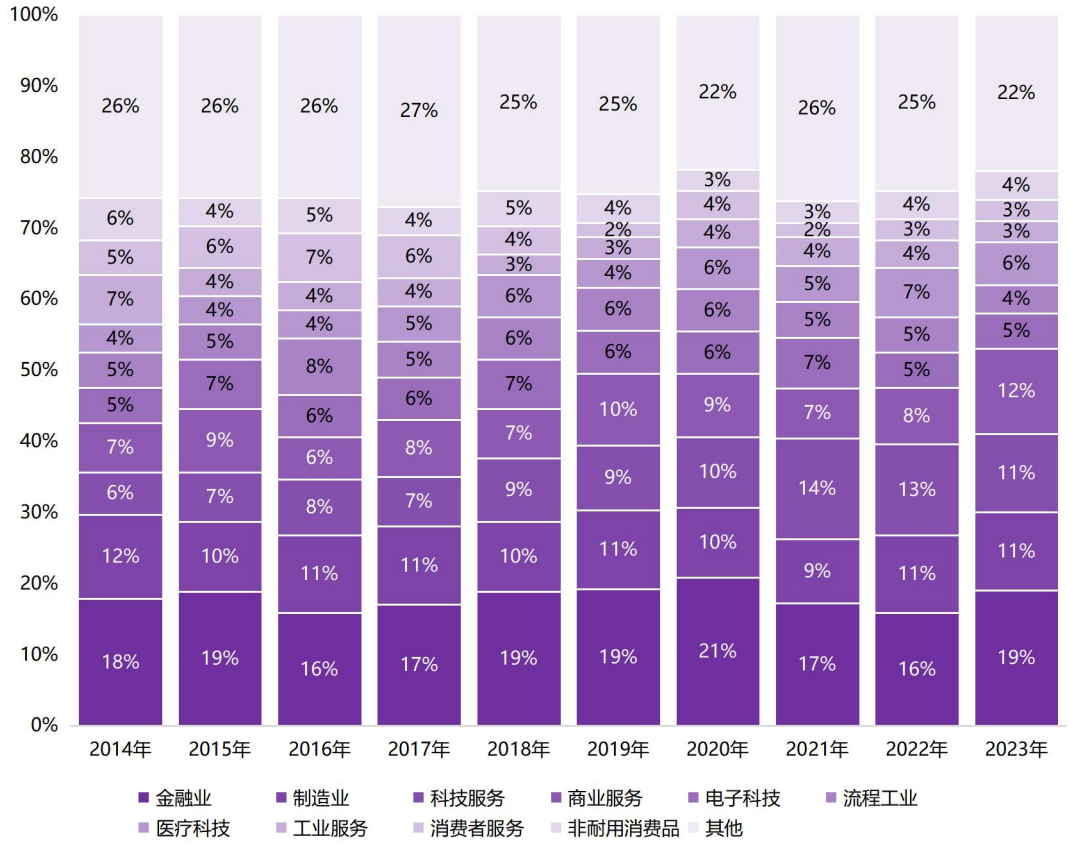

图 5：2014—2023 年中国企业跨境并购行业分布

数据来源：Factset，FTI Consulting

从对交易规模与频次的综合分析来看，主要交易对手国家及地区（不包括港澳台、英属维京群岛及开曼群岛）主要包括美国、新加坡、德国、英国和日本，这一格局在近十年间保持稳定态势。这充分表明，中国企业与这些国家之间建立了长期且稳固的经济合作关系，在跨境贸易、技术交流和产业协同等多个方面均

保持着紧密而深入的合作。

尽管近年来中美经贸关系面临一些挑战，但在新冠疫情期间，中国企业与美国的跨境交易规模与频次均呈现出较大幅度的增长。这既体现了美国市场对中国企业的持续吸引力，也反映了美国投资者对中国资产的长期看好态度。这种趋势的保持和强化，对于推动双方经济的持续发展与合作具有重要的积极意义。

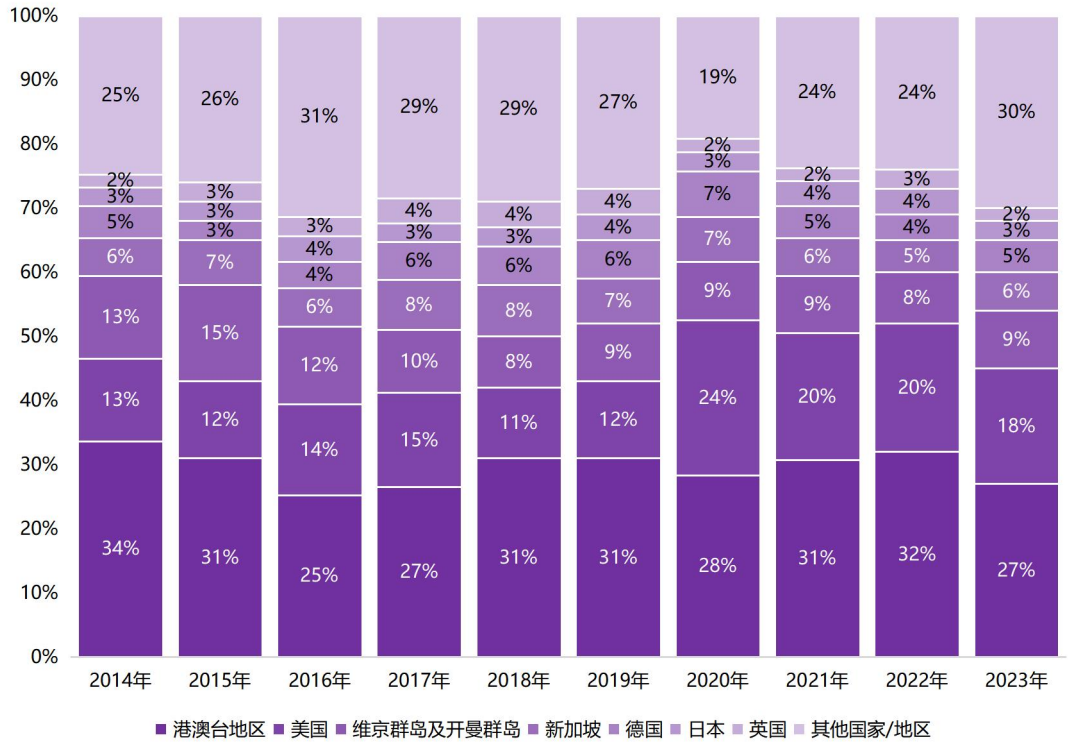

图 6：2014—2023 年中国企业跨境并购交易对手国家及地区分布

数据来源：Factset，FTI Consulting

通过观察跨境并购交易的交易数量和交易金额，我们发现，中国企业的跨境并购活动呈现出鲜明的阶段性特征。根据这些变化趋势，可以将其划分为以下两个阶段：

1、第一阶段：2014—2016 年

中国企业全球化成长与外资青睐的双向推动，使得中国企业跨境并购市场热度攀升至顶峰。回顾跨境并购市场的高速增长期可以发现，自中国加入 WTO 以来，跨境并购市场的活跃度持续增强。

在这一发展阶段，中国企业已不满足于本土市场的成长，而是积极寻求业务的全球化布局，同时渴望获取海外先进技术。为此，中国企业通过跨境并购的方

式，旨在拓展海外业务，并获取先进的海外技术资源。通过海外并购，企业能够迅速进入新市场，拓展客户群体，扩大市场份额，并通过规模经济效应实现成本优化，从而提升企业的整体价值。

与此同时，随着并购贷款、私募债及跨境换股等金融工具的日益完善，跨境并购的持续增长得到了有力地推动，这些金融工具为跨境交易提供了更多的灵活性和可行性。然而，在推进跨境并购的过程中，并购前的多维度尽职调查以及并购结束后的有效整合工作，乃是实现正向协同效应至关重要的环节。因此，中国企业需严谨对待每一个环节，确保并购的顺利进行和整合的成功实施。

中国市场的迅猛发展为境外投资者带来了丰富的投资机遇，进而使得中国资产备受青睐，入境并购市场亦呈现出蓬勃发展的态势。外资企业深刻认识到中国市场的巨大增长潜力，纷纷寻求通过并购的方式快速融入中国市场，以捕捉中国经济增长带来的广阔商机。此外，中国政府积极开放外资政策，持续优化金融政策环境，为外资并购中国企业提供了诸多便利。政策的支持和市场的开放不仅降低了交易壁垒、增强了并购的吸引力，还进一步推动了外资更多地流入中国市场。

2、第二阶段：2017—2023 年

在全球经济环境下，由于国内外监管口径的变动以及新冠疫情等多重因素的交织影响，跨境并购市场呈现出明显的下行趋势，整体市场的不确定性显著增加。

回顾 2017 年至 2019 年这一时期，国内外监管口径的调整对跨境并购市场产生了深远影响。自 2017 年起，国内监管部门对“资产转移式”对外投资加大了监管力度，监管范围涉及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”和“快设快出”等多种投资类型，导致跨境并购市场的热度逐渐降温。与此同时，美国方面也加强了对中国资本在美国投资并购行为的监管，特别是在 2018 年通过了全新的《外国投资风险审查现代化法案》，该法案被业界普遍视为外资投资并购审查制度的收紧。此外，随着贸易摩擦的升温，市场不确定性进一步加剧，跨国投资的信心和决策受到严重冲击，外资流入受到一定程度的抑制。Zephyr 数据库的统计数据显示，2016 年之前，中国企业跨境并购的成功率波动在 70%至 85%之间，然而自 2017 年起，这一成功率开始持续下滑，至 2019 年后更是急剧降至约 50%的水平。

进入 2020 年至 2023 年，新冠疫情的暴发与持续对跨境并购市场造成了进一

步的冲击。疫情导致的边界封闭、交易中断和市场不确定性对全球投资和商业活动产生了较大影响，中国企业的跨境并购活动同样遭受了严重的负面冲击。已有的交易被迫暂停或取消，新的并购机会因旅行限制和经济前景不明朗而受到严重阻碍。此外，全球经济的紧缩趋势以及投资者信心的持续减弱，进一步加剧了中国企业在跨境并购领域所面临的挑战。

北京市嘉源律师事务所创始合伙人颜羽在接受律新社调研时认为，当前中国企业在国际市场的活动并非传统意义上的并购，而是属于外商直接投资（FDI）的范畴。中国企业在进行海外投资时，也面临着多方面的挑战和风险。首先，由于过去的贸易战等因素，发达国家对中国企业的限制日益增多，使得投资并购的风险层面不断加剧。例如，美国加强了反垄断审查和表面审查，欧盟也加大了对中国企业的审查力度。此外，一些制裁措施也对中国企业在当地收购或从事敏感行业产生了影响。

其次，国别限制以及涉及所谓“危险国家”的交易也增加了中国企业海外投资的法律风险。因此，对当地法律环境的研究和法律风险的防范成为中国企业海外投资过程中至关重要的一环。

在此背景下，服务机构应当发挥更加重要的作用，当地律师应能够第一时间准确地向中国出海企业提供关于当地法律风险和政策环境的信息，帮助他们了解监管审批的要求，以及如何规避潜在风险。

此外，对于中国企业海外投资建成后的交易、收购兼并等活动，虽然常规的法律服务仍然需要，但当前更为重要的是加强法律风险的防范。特别是要关注制裁风险、反洗钱反腐败风险以及国别和敏感行业的限制等问题。这些风险和挑战都是中国企业在走向海外市场时需要密切关注和应对的重要方面。

三、中国企业跨境并购新方向

中资企业在全球范围内的投资布局正呈现出多元化和复杂化的趋势，当前海外并购呈现出中小规模化的特点，同时面临着外商投资审查加强等挑战。在抓住市场机遇的同时，企业也需充分评估风险，制定合适的战略，以实现可持续发展。

尽管中国企业跨境并购的整体水平仍然相对较低，但近期在跨境并购领域中，已呈现出若干新的发展趋势和动向。

一是投资区域发生变化，中国企业逐渐将投资重心转向“一带一路”共建国

家或地区。新财富统计的最新数据显示，截至 2023 年第三季度末，中国企业在美国的并购投资额锐减至约 2.2 亿美元，远低于去年同期的 34 亿美元；同时，在德国、英国、澳大利亚的交易额也均低于去年同期，分别录得 1.89 亿美元、5.03 亿美元和 2.28 亿美元。

然而，中国企业在东南亚、南美洲、非洲、中东等“一带一路”共建国家或地区的投资交易数量却呈现出增长态势。据新财富统计，2023 年上半年，中国企业在这些地区完成了 34 宗并购交易，占据了跨境并购交易总数的约 43%，并实现了同比增长 9.68%的积极态势。其中，较为引人瞩目的交易包括中国南网计划出资 29 亿美元收购意大利国家电力公司在秘鲁的配电业务等。

北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人张烜在接受律新社调研时表示，近两年的发展趋势显示，一些新型企业正积极向中东地区拓展业务。例如，从事物流及社交平台等领域的公司均在这一区域寻找落地机会。然而，由于地区间文化和习惯的不同，这些新型企业在进入中东市场时，需要充分了解和适应当地用户的兴趣点。例如，当地用户对于某些换脸软件表现出浓厚的兴趣，尽管这种软件在我们看来可能显得较为新奇。

此外，除了新型企业，一些传统领域的中资企业也早已在中东地区深耕多年。而随着中东地区的开放以及“一带一路”倡议的深入推进，越来越多的中资企业，包括国有企业和已经发展至中大型的民营企业，正考虑或已经前往中东地区投资。这些企业涉及物流、社交平台、数据中心等多个领域，为中东地区的经济发展注入了新的活力。

与此同时，南美市场也展现了一定的潜力。尽管由于距离遥远和语言障碍等因素，中资企业在南美地区的投资并购相对较少，但随着双方贸易的增多，未来或有更多企业考虑在南美地区落地。

尽管中东和南美等地区存在一定的市场机会，但当前外资撤离的趋势仍不容忽视。对于国内企业来说，如何在保持现有业务稳定的同时，积极寻找新的增长点，将是未来发展的重要课题。

二是投资方向主要聚焦于能源、矿产资源等领域。例如，中电国际在哈萨克斯坦、老挝、匈牙利、墨西哥等多个国家成功完成了多个风光储等新能源项目的收购。从已公开的项目信息来看，这些项目涉及 270MW 光伏、56MW 风电以及 1GW

“风电+储能”等关键领域，这与构建稳固的新能源产业供应链和产业链的战略布局紧密相关。

三是投资规模整体偏小。与 2016 年前后频繁出现的大型跨境交易相比，2023 年的跨境并购交易规模普遍偏小。新财富数据显示，项目平均交易金额约为 0.7 亿美元，相较于 2016 年的约 4.6 亿美元，存在显著差距。

安杰世泽律师事务所合伙人潘维力在接受律新社调研时表示，与过去几年大型并购案频发的局面相比，当前的海外并购活动呈现出一种相对低调和中小规模化的特点。这反映出企业在实施海外并购时更加注重稳健和务实，更倾向于通过一系列小型并购来逐步拓展海外市场。

然而，海外并购并非易事，尤其是在当前的国际政治经济形势下，各国对外商投资审查的加强成了一个重要的挑战。过去，企业可能相对容易地通过审查，完成并购交易。但现在，随着各国政府对外商投资监管力度的加大，企业需要更加深入地研究目标国家的法律法规和审查标准，以确保并购活动的合规性。

这种审查加强的趋势不仅增加了企业海外并购的难度，也提高了并购活动的不确定性。企业需要在并购前期投入更多的时间和资源，对目标国家进行深入的调研和风险评估，以制定更为周全的并购策略。同时，企业还需要与当地政府、监管机构等各方建立良好的沟通机制，以便及时获取审查进展和反馈。

除了审查加强的挑战外，企业在海外并购过程中还需要面对其他一系列复杂问题。例如，不同国家的文化差异、市场规则和劳动法规等都可能给并购后的整合带来困难。因此，企业在制定并购计划时，需要充分考虑这些因素，制定针对性地整合策略和措施。

在推动高质量发展、促进产业结构调整、深化供给侧改革以及加强供应链和产业链补强的目标导向下，我国经济结构正经历着深刻的重塑过程。这一变革不仅改变了整体经济格局，也对企业并购重组活动产生了显著影响。

面对当前的宏观环境，企业在进行并购策略选择时表现出更为稳健的态度，力求避免因并购决策失误而对自身的生存和发展造成负面影响。这反映了企业在并购市场中更加审慎和理性的态度，以及对风险管理的重视。

然而，值得注意的是，人工智能、数字经济、工业母机、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业领域，以及针对产业链补齐和补强的并购活动，正在积极

开展并展现出强劲的发展势头。这些领域的并购活动不仅有助于推动产业结构的优化升级，也为企业提供了新的发展机遇和增长点。

第五节 企业合规时代的知识产权

一、企业合规背景与知识产权的战略价值

在全球化的背景下，市场竞争日趋白热化。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，企业不仅要深入投入产品创新、市场营销等多个关键领域，更需高度重视企业知识产权合规。这是确保企业稳健发展、维护市场秩序和激发创新活力的重要基石。

（一）全球化视野下的知识产权合规

在二十一世纪的全球化浪潮中，知识产权（Intellectual Property,IP）作为无形资产的地位日益凸显，它不仅是企业创新力和竞争力的体现，更是国家间经济较量的重要筹码。

随着全球经济一体化的深入，跨国公司和中小企业纷纷走出国门，寻求海外市场的新机遇。然而，全球市场的广阔无垠也意味着规则的多样性和复杂性。每个国家和地区都有其独特的知识产权法律体系，从专利、商标到版权，每一类知识产权的申请、保护和维权程序都可能大相径庭。因此，对于希望在国际市场上站稳脚跟的企业而言，了解并遵守目标市场的知识产权法律法规，已成为进入市场的必要条件。一个小小的疏忽，比如未能及时注册商标或专利，就可能使企业面临侵权指控，不仅损害企业形象，还可能遭受巨额罚款，甚至被迫退出市场。

知识产权的全球合规并非易事，它要求企业必须具备高度的法律敏感性和卓越的跨文化适应能力。以专利为例，各国在专利审查标准和流程方面存在显著差异，如美国专利商标局（USPTO）、欧洲专利局（EPO）与中国国家知识产权局（CNIPA）在专利审查上均拥有各自独特的标准和程序。这意味着，一项在中国获得批准的专利，在欧洲或美国可能会遭遇更为严格的审查，甚至可能无法获得同等的保护。这种法律差异不仅是对企业法律智慧的考验，同时也对其全球布局构成实质性的挑战。

在处理跨境知识产权纠纷时，情况更为复杂。当知识产权争议跨越国界时，所涉及的法律适用、司法管辖以及判决执行等问题均变得异常棘手。即使在一国

成功胜诉，也可能因缺乏国际承认和执行机制而在其他国家无法有效执行，从而导致权利人难以在全球范围内实现有效的权利保护。

在国际社会的广泛认知中，企业对于知识产权的尊重程度，已然成为其企业文化与核心价值观不可或缺的一环。一份良好的知识产权合规记录，不仅能够显著提升企业品牌的价值内涵，深化消费者对企业的信任与认可，更能够吸引更多志同道合的合作伙伴，特别是在那些对知识产权保护尤为关注的市场环境中。

然而，任何对知识产权合规的忽视，无论是出于主动还是被动的原因，都可能给企业带来灾难性的后果。这不仅可能触发一系列复杂的法律纠纷，使企业陷入无尽的诉讼泥潭，更可能受到社会舆论的强烈谴责，严重损害企业在全球市场上的声誉与形象。因此，企业必须高度重视知识产权合规工作，确保自身行为始终符合国际社会的期待与要求。

（二）知识产权在企业合规中的地位

数字化时代，企业面临着前所未有的复杂环境，合规经营不再仅仅是遵循法律法规的简单义务，而成为企业持续成长、规避风险和塑造核心竞争力的关键途径。在这一过程中，知识产权合规扮演着至关重要的角色，它不仅关乎企业能否在全球市场中站稳脚跟，更关系到企业能否通过创新引领行业变革。

企业合规建设的兴起，根植于“十四五”规划对合规管理的重视，以及对中资企业海外经营风险的警示。规划中提及的“引导企业加强合规管理”与“推动民营企业守法合规经营”，反映了国家对企业合规经营的期望。据统计，2018年中资企业在海外遭遇的各类重大安全风险事件多达413起，这些事件提醒企业必须强化合规管理，以应对国际经营中的不确定性。同时，随着全球治理体系的深刻变革，合规经营成为企业保障业务生命线的关键。

从法律法规政策布局层面上说，我国企业合规建设的法律法规及政策布局呈现出多层次、多维度的特征。从金融领域的合规要求到中央企业的合规管理，再到境外经营和刑事合规，政策布局覆盖广泛。金融机构的资金管理合规要求严格，中央企业则注重国有资产风险控制；针对企业域外经营，合规指引强调规则识别与遵守；刑事合规领域的改革试点，则聚焦于涉案企业的合规整改与刑事法律程序的衔接。这体现了企业合规建设的多元化和精细化。

在企业合规体系中，知识产权合规体系因其独特性而备受瞩目。一方面，知

识产权合规体系是企业合规体系的重要组成部分，旨在保护企业免受知识产权侵权诉讼，同时也确保企业不侵犯他人的知识产权。另一方面，加强知识产权合规建设符合我国知识产权强国战略，有助于企业在全球竞争中获得优势。合规工作不再是被动服从规则，而是企业主动认识、遵守乃至利用规则的过程，是企业获取竞争优势的关键。

在当今竞争激烈的市场环境中，知识产权不仅是企业的技术实力和创新能力，也是企业建立竞争优势、实现持续发展的重要组件。不同类型的企业，因其业务特性的不同，对于技术及知识产权的运用方式也存在差异。比如制造类企业，技术无疑是企业的核心资产，但是在技术研发和成果转化的过程中，各种知识产权问题往往层出不穷，除了专利的申请和维护之外，还有可能涉及商标续展、著作权侵权等多种形式的知识产权纠纷。

不管怎样，有一点可以确定，知识产权在企业核心竞争力中扮演着至关重要的角色，尤其对于企业的未来发展而言，更是不可或缺的重要“基石”。如加多宝与王老吉“凉茶”之争、三星与京东方 OLED 面板专利侵权之争、奥迪小满文案侵权等广为人知的案例，以及最高检发布的涉及企业知识产权合规的典型案例中，我们都可以看到这些企业所面临的挑战和困境，同时也凸显了企业知识产权合规的重要性。

因此，企业必须高度重视知识产权的保护和合规工作，建立健全知识产权管理制度和体系，加强技术创新和知识产权创造、运用、保护和管理能力建设。只有这样，企业才能更好地应对市场竞争的挑战，以持续创新的热情，保持技术的领先地位。在企业知识产权合规建设的实践中，企业需明确合规工作的复合性目标，即既要防止侵犯他人知识产权，也要保护自身知识产权。组织架构设置上，知识产权合规体系应具备综合性，覆盖决策和执行层面，确保跨部门协同。制度建设需覆盖知识产权的创造、运用、管理和保护等环节，形成原则性制度、专项合规管理制度、工作指南与流程等多层次体系。运行机制则包括风险识别预警、风险应对和合规评价追责，确保合规体系的有效运行。

（三）合规时代下的知识产权管理新趋势

在合规管理的浪潮下，知识产权管理展现出了全新的风貌，其战略价值愈发凸显，成为企业稳健发展的重要基石。随着政策环境的变化和市场需求的升级，

知识产权合规管理正在经历一场深刻的转型，这一过程不仅体现了国家层面对于知识产权保护的高度重视，也反映了企业在新时代下对于合规管理的深入理解和实践。

国家政策的引领，为知识产权合规管理指明了方向。国资委近年来的一系列举措，如深化法治建设、建立健全合规管理体系，以及启动“合规管理强化年”专项工作，均强调了知识产权合规的重要性。最高人民检察院与多部门的合作，确立了涉案企业合规第三方监督评估机制，将知识产权合规纳入法制化框架内，展现了国家对于知识产权合规管理的坚定态度。司法部的通知则进一步强调了公司律师在企业合规管理中的角色，凸显出知识产权合规管理在企业全面合规体系中的核心位置。

知识产权合规管理的体系化建设，成为企业应对复杂市场环境的必要手段。企业需要在合作开发、项目研发、市场推广等各个阶段，构建起一套全面的知识产权风险识别体系。这包括但不限于明确知识产权归属，规避职务发明争议；利用专利信息分析，预判并防范潜在的侵权风险；关注专利有效性，评估专利无效可能带来的影响，并及时调整策略。同时，企业应积极获取并维护知识产权，通过建立严格的管理制度，确保职务成果界定清晰，知识产权转让、许可、投资和质押等流程规范有序，使知识产权管理与企业生产经营深度融合，形成良性互动。

知识产权合规风险实务中的案例教训，促使企业必须加强内部管理和风险防控。诸如专利许可滥用、申请争议、侵权诉讼、商标注册不足、版权归属不明、商业秘密泄露等问题，一旦发生，将对企业造成严重损害。上海某公司因侵犯注册商标权而遭受刑事指控及高额赔偿的案例，就是一次深刻的警醒，提醒所有企业必须建立健全的知识产权合规体系，强化合规意识，确保每一项经营活动都符合法律法规的要求。

合规时代下的知识产权管理新趋势，标志着知识产权合规已不仅仅是法律遵从的问题，更是企业核心竞争力的一部分。企业必须积极响应国家政策，不断优化和完善知识产权合规管理体系，提升风险识别与应对能力，才能在竞争激烈的市场环境中保持竞争优势，实现可持续发展。

二、知识产权合规策略与实践

（一）知识产权政策与流程建设

企业知识产权合规策略与实践是企业整体合规体系的重要组成部分，尤其在当前知识产权强国战略背景下，知识产权合规建设显得尤为重要。政策与流程建设作为知识产权合规策略的基石，其作用不容小觑。企业需通过构建完善的知识产权政策与流程，确保知识产权合规工作的有效实施，从而规避法律风险，保护企业合法权益，促进企业持续健康发展。

政策制定是知识产权合规策略的核心，它指导着企业知识产权管理的方向和目标。企业应依据国家相关法律法规，如《中央企业合规管理办法》《企业境外经营合规管理指引》等，结合自身行业特性及业务需求，制定一套全面的知识产权合规政策。政策应涵盖知识产权的创造、运用、管理与保护全过程，包括但不限于专利、商标、版权、商业秘密等各类知识产权的获取、维护、运营和保护策略。此外，企业还应根据自身发展阶段和业务扩张情况，适时修订和优化政策，确保其与时俱进，适应外部环境变化。

流程建设是确保政策得以执行的关键。企业应构建标准化、系统化的知识产权合规流程，确保知识产权管理活动有章可循。流程建设需覆盖知识产权生命周期的各个环节，从知识产权的识别与登记，到日常维护、商业化运营，直至最终的保护与维权。例如，在专利申请流程中，企业应设立专门团队或部门，负责专利的检索、撰写、提交和后续跟进，确保申请质量，提高授权成功率。在商标管理流程中，企业需定期进行商标监测，及时发现并处理侵权行为，保护品牌权益。在版权管理方面，企业应建立作品登记制度，明确作品的创作、登记、使用和授权流程，防止版权纠纷。商业秘密保护流程则需重点关注保密协议的签订、保密措施的实施以及员工离职后的保密管理，以减少商业秘密泄露的风险。

此外，企业还需建立知识产权合规风险识别与预警机制，定期评估知识产权合规状况，及时发现潜在风险点。通过构建知识产权合规风险库，对高风险领域进行重点监控，采取有效措施降低风险。同时，企业应设立合规培训机制，定期对员工进行知识产权法律法规教育，增强员工的合规意识，减少因无知而造成的违规行为。在知识产权纠纷应对方面，企业应制定应急计划，包括纠纷处理流程、外部专业机构的联系机制等，以迅速、有效地解决纠纷，减轻对企业运营的影响。

（二）知识产权风险识别与防控

在企业知识产权合规管理中，风险识别与防控是核心环节之一，它关乎企业

能否有效避免法律纠纷，维护自身合法权益，以及保持市场竞争优势。知识产权风险的识别与防控，是一个系统性工程，需要企业从多个维度出发，构建全面的识别体系，并制定精准的防控策略，以确保企业能够在复杂多变的市场环境中稳健前行。

在权属风险方面，企业需密切关注合作开发项目中的知识产权归属问题。在合作初期，应通过详尽的合同条款明确界定各方权益，特别是对于创新成果的归属，要确保符合法律规定和商业预期。此外，企业还应注重真实发明人的确认，避免因职务发明权属不清而引发纠纷。为此，企业应建立健全的发明人登记和审核机制，同时要求所有参与研发的人员签署保密协议，以防止技术秘密外泄，确保在申请专利或公开技术之前，所有相关信息处于严格保密状态。

对于侵权风险，企业应建立一套完整的专利信息分析和侵权比对体系，通过对项目关键技术点的专利检索，评估是否存在潜在的侵权风险。这不仅包括对现有专利的分析，还应关注竞争对手的专利布局，预测未来可能的侵权隐患。一旦发现可能的侵权风险，企业应立即启动专利规避设计，或者探索通过许可协议的方式，合法使用相关技术，避免陷入侵权诉讼。在某些情况下，若规避成本过高或技术难以绕过，企业甚至需要重新评估项目的可行性，考虑放弃或调整研发方向，以规避法律风险。

知识产权稳定性风险同样不容忽视。企业应定期对核心技术对应的专利进行稳定性评估，检查专利的有效性，以及其在无效宣告程序中的表现。专利稳定性直接影响企业的市场地位和盈利能力，因此，企业需密切关注第三方针对自身专利提出的无效请求，评估无效风险，并采取相应措施，如专利布局优化、专利组合构建等，以增强专利的稳定性。同时，企业应建立专利预警机制，及时发现并应对专利侵权行为，保护自身合法权益不受侵害。

在知识产权风险防控策略上，企业应从源头抓起，建立健全的知识产权获取与维护机制。这包括及时申请各类知识产权，如专利、商标、版权等，确保企业创新成果得到法律保护。同时，企业应制定详细的知识产权管理规定，明确职务成果的界定条件，以及委托或合作开发成果的知识产权归属原则，规范专利权、商标权、著作权等知识产权的转让、许可、投资和质押流程，确保知识产权的有序运营和价值最大化。

此外，企业还应注重知识产权管理与生产经营的深度融合，制定针对性的管理措施，覆盖从原材料采购到产品销售的整个链条。在原材料及设备采购、技术开发、产品销售等环节，企业需识别并管理潜在的知识产权风险，避免在不知情的情况下侵犯他人知识产权，或因疏忽导致自身知识产权受损。企业还应加强员工的知识产权合规培训，提高全体员工的知识产权保护意识，确保每位员工都能在日常工作中遵守相关法律法规，避免因个人行为给企业带来不必要的法律风险。

知识产权风险识别与防控是企业知识产权合规管理的重要组成部分，它要求企业建立一套系统化、专业化的管理体系，从权属风险、侵权风险、稳定性风险等多个角度出发，采取有效措施，确保企业在知识产权领域稳健前行，避免法律纠纷，维护企业合法权益，促进企业持续健康发展。

三、数字时代知识产权保护风险应对

在数字化转型的浪潮中，企业正面临前所未有的知识产权挑战与机遇。随着大数据、云计算、人工智能等技术的广泛应用，数据成为企业创新和竞争力的核心资源。然而，数据产权的界定、数据跨境流动的合规性以及新兴技术如元宇宙所带来的知识产权保护问题，正成为企业亟待解决的难题。

（一）数字化转型中的知识产权挑战与机遇

1、数据产权合规的前沿议题

数据产权的界定是当前数字化转型中最为关键的议题之一。随着企业越来越依赖数据进行决策和创新，数据的归属、使用和共享规则变得至关重要。然而，传统知识产权法律框架并不完全适用于数据，这导致了数据产权模糊不清的局面。例如，数据集的收集、清洗和分析过程可能涉及多方面的投入，包括人力、技术、算法和平台，但这些投入如何转化为可保护的产权，目前尚无定论。此外，数据的匿名化和脱敏处理虽可降低隐私风险，但同时也可能减弱数据的商业价值和实用性，如何平衡数据保护与数据利用成为企业面临的重大挑战。为应对这一挑战，企业需建立数据治理框架，明确数据的采集、存储、处理和使用的规则，同时确保数据的合法合规，尊重用户隐私，避免侵犯个人数据权益。

2、知识产权相关数据出境合规问题

在全球化背景下，数据跨境流动已成为常态，但随之而来的是知识产权相关数据的出境合规问题。各国对于数据保护和隐私权的规定存在差异，如欧盟的

GDPR、中国的《个人信息保护法》等，都对数据的跨境传输设置了严格的条件和限制。企业需要确保在传输含有知识产权信息的数据时，符合目的地国家的法律法规要求，避免因违规而面临罚款、禁止数据传输甚至刑事责任。此外，技术秘密和商业机密等敏感信息的跨境传输，更是需要谨慎处理，以防泄露给竞争对手或第三方。企业应建立数据出境合规管理体系，包括对数据进行分类分级，对敏感数据采取加密、脱敏等保护措施，以及与接收方签订严格的保密协议，确保数据安全和知识产权保护。

3、元宇宙时代的知识产权新视野

元宇宙的兴起为企业带来了全新的知识产权挑战与机遇。在虚拟世界中，传统的知识产权概念如商标、版权、专利等都需要重新审视和定义。例如，虚拟商品、数字艺术品和虚拟房地产等新型资产的出现，引发了关于数字产权的讨论，如何在元宇宙中保护和交易这些资产成为亟待解决的问题。此外，虚拟现实和增强现实技术的应用，使得品牌在元宇宙中的呈现方式多样化，如何保护品牌形象和防止侵权成为企业关注的焦点。企业需要积极探索元宇宙中的知识产权保护策略，包括注册和维护虚拟商标，保护虚拟内容的版权，以及建立虚拟资产的交易和流通规则。同时，元宇宙也为知识产权的商业化提供了新的机遇，企业可以通过虚拟营销、虚拟体验等方式，开拓新的市场和收入来源，提升品牌影响力。

综上所述，数字化转型中的知识产权挑战与机遇要求企业采取前瞻性的策略，既要紧跟法规和技术的发展，确保数据产权合规和知识产权相关数据的跨境流动合规，又要拥抱新兴技术，如元宇宙，开辟知识产权保护和商业化的全新领域。通过构建全面的知识产权合规体系，企业不仅能够规避法律风险，保护自身权益，还能抓住数字化转型带来的机遇，实现可持续发展和创新领先。

（二）构建持续优化的知识产权合规体系

在数字时代，企业面临着前所未有的知识产权风险。这些风险既来源于传统的专利、商标、版权和商业秘密领域，也包括了新兴的技术和商业模式带来的挑战。为了有效应对这些风险，企业需要建立一套完善的知识产权风险识别与预警机制。这要求企业不仅要熟悉国内外的相关法律法规，还要能够洞察行业动态，及时捕捉可能影响知识产权的市场变化和技术革新。通过构建多维度的信息搜集渠道，包括但不限于专利数据库、行业报告、社交媒体、专业论坛等，企业可以

快速识别潜在的知识产权风险点。同时，利用大数据分析和人工智能技术，企业能够对收集到的信息进行深度挖掘，预测未来可能出现的知识产权纠纷，提前采取预防措施，避免或减轻潜在的法律和经济损失。

知识产权合规体系的构建并非一蹴而就，而是一个持续优化和迭代的过程。随着企业业务的扩展、技术的进步以及法律环境的变化，原有的合规体系可能会逐渐暴露出不足之处。因此，企业需要定期对现有的知识产权合规体系进行评估，查找潜在的漏洞和盲点，及时进行调整和改进。这种优化不仅包括了对已有制度和流程的完善，更重要的是对合规文化的培养和深化。企业应该通过定期的合规培训，提升员工的知识产权意识，确保每个人都能够理解知识产权的重要性，遵守公司的合规政策。此外，企业还应建立有效的激励和惩罚机制，对于遵守知识产权合规规定的员工给予奖励，对于违反规定的员工则进行严肃处理，以此营造一个良好的合规氛围，确保知识产权合规体系能够得到有效执行。

在数字时代，知识产权保护风险应对已经成为企业合规管理中不可或缺的一部分。通过完善的风险识别与预警机制，持续优化的合规体系，以及对跨境经营中知识产权合规挑战的积极应对，企业不仅可以有效防范和化解知识产权风险，还能在此基础上进一步挖掘知识产权的潜在价值，推动企业创新和可持续发展。在这个过程中，企业应始终保持对知识产权合规的高度重视，将其融入日常运营和战略规划中，构建一个全面、动态、高效的知识产权合规管理体系。

第四章 “涉外律师/律所评价指数”基础要素

第一节 研究框架

“涉外律师/律所评价指数”通过对国内涉外律师及律所综合考量，运用理论探讨、实地考察、精细指标构建、对比分析以及数据解读等手段，同时结合对国内 300 余位涉外律师及 100 余家开展涉外业务的律所的抽样调研，科学评估上海涉外律师及律所的发展水平、成果、突出表现以及与国内同行之间的差异和潜在提升空间。

在纵向维度上，该指数依托详尽的指标体系，深入分析了上海涉外律师及律所近五年的涉外业务数据（2019-2023）。通过时间序列数据的深入挖掘，不仅客观评价了涉外律师及律所的发展轨迹、成效亮点和潜在短板，而且全面总结了上海涉外律师及律所在涉外业务领域的成功经验和做法，进一步增强了其在业界的认知度和影响力。

在横向维度上，该指数开展了广泛的比较研究工作，涉及国内“一带一路”沿线地区及国内主要开展对外贸易地区的涉外律师及律所。这种对比分析旨在全面展示上海涉外律师及律所的业务发展状况与未来趋势，为其在国内涉外法律服务领域中的定位提供科学依据。同时，通过展示其他国内涉外律师及律所在涉外领域的创新实践和有效做法，为上海涉外律师及律所提供了宝贵的参考和借鉴，有助于其不断完善自身、提升竞争力，持续推动涉外业务的高质量发展。

第二节 指数内涵

建立我国权威的涉外法律服务评估指数，对涉外法律服务业的发展具有正向的积极作用。而构建“上海涉外法治建设评估指数”，也有利于提升上海的世界影响力。

从国际环境看，建设国际法律服务中心是上海代表中国参与国际竞争主动引领国际规则制定，提高我国在全球治理体系变革中话语权和影响力的历史任务。

从全国来看，上海涉外法律服务业发展优势凸显，作为改革开放的前沿窗口，服务“一带一路”建设桥头堡和制度创新试验田，上海必须抓住本轮机遇发挥优势特色，走出一条社会主义现代化法律服务业创新发展新路径。

从法律服务自身规律来看，高质量国际化的法律服务必然会促进上海“五个中心”建设，加速促进上海成为国际化的法律服务中心，为区域经济发展带来更大牵引，提升上海的开放性和引领性。

“涉外律师/律所评价指数”作为“上海涉外法治建设评估指数”的重要组成部分，专注于涉外律师及律所的表现。通过构建一套科学的综合评价体系，该指数旨在以指数化的方式，对上海涉外律师及律所在涉外业务领域的发展水平进行客观、量化的评估。此举不仅有助于全面展示行业的整体发展态势，记录其发展历程，更能够深入分析行业的发展趋势，为涉外律师及律所的高质量发展提供有力的“晴雨表”和“风向标”。

第三节 功能意义

指数作为量化评估经济社会发展的战略工具，具备多重功能，如传达发展理念、评估发展水平、引领发展潮流和整合发展资源等。“涉外律师/律所评价指数”具有特别的意义，它为政府主管部门提供了决策依据，为涉外律师及律所提供了信息支持，同时也为专家学者提供了研究基础。通过该指数，我们可以共同构建标准、搭建平台，推动上海涉外法律服务向更高质量发展，为其打造更加良好的发展环境。

一、量化评估：评估发展成效，打造涉外法律服务领域“风向标”

“涉外律师/律所评价指数”作为国内首个专注于涉外法律服务领域业务发展的指数，基于对国内涉外律师及律所现状的深入调研，构建了全面且科学的指标体系。该指数既从历史角度纵向比较了上海涉外律师及律所的业务发展情况，也从现实角度横向对比了上海与国内知名涉外律师及律所的表现。该指数旨在全面评估上海涉外律师及律所在业务中的经验亮点、成效进展以及存在的问题和不足，为其提供精准的自我画像和定位。同时，该指数也展示了国内其他涉外律师及律所在涉外业务创新探索和有效做法方面的成果，为上海涉外律师及律所提供了宝贵的经验和借鉴，以进一步推动其涉外业务的发展，提升整个行业的高质量发展水平。

二、规范发展：监测发展动态，助力上海涉外法律服务的标准化、规范化

“涉外律师/律所评价指数”旨在通过构建科学客观的指标体系，整合并分

析丰富的数据资源，深入挖掘数据内在价值。该指数从不同维度动态监测涉外业务的变迁特征，为上海涉外律师及律所在相关业务领域的标准化发展及法律法规的完善提供重要参考。同时，该指数也为开展涉外业务的律师及律所迈向规模化、规范化、品牌化发展的道路提供坚实支撑。此外，通过多维度的指标观察，能够透视上海涉外律师及律所在业务方面的发展潜力和未来趋势，为政府、行业、企业以及其他参与主体提供一个全面了解行业发展动态的信息平台。

三、搭建平台：凝聚社会共识，吸引更多要素向上海涉外法律服务聚集

推动涉外法律服务的高质量发展是一项长期而系统的任务，需要多方共同努力。指数作为一种传播工具，对于抢占舆论高地和话语权具有重要意义。华东政法大学和律新社研究中心通过编制和发布“涉外律师/律所评价指数”，持续策划并举办指数发布会、行业研讨会等活动，旨在促进行业内人士的交流与合作，凝聚发展共识，营造科学、持续的发展氛围。这些活动不仅有助于吸引更多的人才、技术和资金等要素，为涉外法律服务的发展注入新的活力，还能助力构建更加完善的产业“生态圈”，推动整个行业的持续健康发展。

第四节 编制原则及调研维度

“涉外律师/律所评价指数”的编制遵循科学性、客观性、全面性、可行性的原则，并对不同群体进行了广泛调研。

一、科学性

“涉外律师/律所评价指数”经过多轮专家意见征集和专家委员会研讨确认，建立了科学合理的涉外律师及律所指标体系。该体系不仅全面反映了行业发展的规模效益，更着重于行业的健康可持续发展。每个评价指标含义明确，能够精准捕捉涉外律师及律所业务发展的不同方面特征，且各指标间差异明显，避免了特征交叉。整体而言，该指标体系逻辑严密，代表性和可比性均较强，能够科学、客观地展现涉外律师及律所在业务方面的发展态势。

二、客观性

“涉外律师/律所评价指数”对国内主流专家学者关于涉外法律服务发展水平测度的理论与实证研究成果进行了系统性的梳理与总结。为确保指数分析方法的客观性与可复制性，特别重视处理可考可查的真实运行数据，并通过科学合理

的权重设定与评价修正机制，确保计算结果的准确性与可靠性。

三、全面性

“涉外律师/律所评价指数”致力于全面反映上海涉外律师及律所的发展状况，确保重要数据无所遗漏。同时，聚焦律师及律所涉外业务的关键发展指标，凸显行业发展的核心要素，以便于在纵向上进行追踪分析，横向上进行行业比较。展望未来，指数研究将持续保持灵活性和可扩展性，根据社会各界的反馈和建议，不断优化和完善指数体系。

四、可行性

指数的价值在于其实用性，“涉外律师/律所评价指数”运用可靠且可查证的实际运行数据，对数据质量进行严格把关。该指数综合了客观数据与主观调查数据，并结合资深专家的专业意见，以真实反映行业的整体发展水平。此外，指数在编制过程中充分考虑了数据来源的稳定性、数据连续性与规范性，以及数据口径的统一性，旨在确保计算结果的准确性、清晰度和可追溯性，从而避免结果出现模糊、灰色或不可追溯的情况。

五、调研维度

为保证指数各项指标的准确性，针对上海涉外律师及律所的服务能力，我们从律师、企业法总、学者、法学生等不同维度进行了调研。

针对律师，我们的调研主要侧重于两类不同的角色。对于担任兼职仲裁员的律师，我们对其专业能力、裁决案件的代表性等方面进行了着重调研；对于不担任兼职仲裁员但作为代理方参与仲裁案件的律师，我们着重调研其对各仲裁机构及仲裁员的评价。

针对企业法总，我们的调研主要侧重于其对律师/律所的评价，包括但不限于律师/律所的专业能力、服务能力、品牌影响力等。

针对学者，我们的调研主要侧重于其对律师/律所的专业评价，包括但不限于法律适用的准确性、律师学术研究的重要性与价值等。

针对法学生，我们的调研主要侧重于其对律所的评价，通过学生对于各律所的了解程度与褒贬，形成参考意见。

第五节 指标体系

华东政法大学与律新社研究中心在深入研究中国涉外法律服务的发展现状后，严格遵循指数设计原则与研究框架，参考波特“钻石模型”及产业竞争力评价模型等权威理论模型，综合考虑数据的可获得性，并汇聚了行业专家的智慧与经验，最终成功构建了“涉外律师/律所评价指数”的评价模型。该模型旨在为涉外法律服务的发展提供科学、客观的评估依据，以推动其持续健康发展。

“涉外律师/律所评价指数”的指标体系构建，以三个主要方面为框架进行规划。首先，揭示涉外法律服务业务发展的环境背景；其次，展现律师/律所在涉外业务领域的核心竞争力；最后，评估律师/律所在涉外业务中所产生的影响力。

经细致分析，“涉外律师评价指数”囊括了 5 个一级指标、11 个二级指标以及 20 个三级指标，“涉外律所评价指数”囊括了 5 个一级指标、12 个二级指标以及 23 个三级指标。一级指标立足于专业能力、服务能力、团队建设、品牌影响力及评价与反馈五大方面，对律师/律所涉外业务的发展水平进行了全面且深入的评估；二级指标则是对一级指标内涵的精准提炼与要素的具体阐释；三级指标遵循了全面性与数据可得性的原则，对二级指标进行了更为详尽的细化。各级指标通过科学的加权合成，构建出了最终的综合评估体系。

其中，专业能力、服务能力、团队建设、品牌影响力及评价与反馈 5 个一级指标，彼此间存在着紧密的互动与关联，共同构建了一个循环往复、相互依存的有机体系。

专业能力和服务能力作为律师/律所涉外业务高质量发展的基石，涵盖了资源要素等诸多能够提升竞争力的有利因素。律师/律所涉外业务的发展能力深受团队及组织建设的影响，只有当团队与组织建设稳固，专业能力和服务能力才能得到充分的体现与发挥。

团队建设代表了律师/律所现阶段的组织竞争力，它充分展示了律师团队和律所的规模效益。团队建设的增强将直接提升律师/律所的市场竞争力，进而推动律师/律所发展潜力的提升。

品牌影响力及评价与反馈则体现了仲裁机构在行业内外的知名度与美誉度，它是律师/律所竞争优势和潜在竞争力的直接体现。随着影响力的不断提升，它将进一步推动专业能力和服务能力的发展，并促进团队规模的整体提升。

一、专业能力指数

专业能力是律师/律所在开展业务时所需要的内在能力，是律师/律所涉外业务高质量发展的基础。华东政法大学、律新社研究中心从学术能力和实务能力 2 个维度设置指标，表征律师/律所在涉外业务方面的硬实力。

学术能力的维度，通过毕业院校、社会任职、专业出版、专业活动及立法建议咨询，体现律师/律所在在涉外法律服务领域的理论研究能力。

实务能力的维度，通过案件数量、案值情况、案件重要度及案件创新性，测度律师/律所在涉外法律服务领域的案件情况。

一级指标	二级指标	三级指标
专业能力	学术能力	毕业院校
		社会任职
		专业出版
		专业活动
		立法建议咨询
	实务能力	案件数量
		案值情况
		案件重要度
		案件创新性

表 2：专业能力指数及其二、三级指标

二、服务能力/机构服务能力指数

服务能力是律师、律所对外展示专业实力的重要载体，是仲裁机构涉外业务高质量发展的基础。华东政法大学、律新社研究中心从服务技能和规范程度 2 个维度设置律师指标，从律所情况、规范程度和服务技能 3 个维度设置律所指标，表征律师/律师在涉外业务方面的软实力。

1、服务能力

规范程度的维度，通过毕业院校、社会任职、专业出版、专业活动及立法建议咨询，体现律师/律所在在涉外法律服务领域的理论研究能力。

服务技能的维度，通过案件数量、案值情况、案件重要度及案件创新性，测度律师/律所在涉外法律服务领域的案件情况。

一级指标	二级指标	三级指标
服务能力	规范程度	文本规范性
		流程规范性
	服务技能	响应程度
		使用语言

表 3：服务能力指数及其二、三级指标

2、机构服务能力

律所情况的维度，通过律所规模、律所类型及专业部门设置，测度律所在组织建设方面的能力。

规范程度的维度，通过毕业院校、社会任职、专业出版、专业活动及立法建议咨询，体现律师/律所在在涉外法律服务领域的理论研究能力。

服务技能的维度，通过案件数量、案值情况、案件重要度及案件创新性，测度律师/律所在涉外法律服务领域的案件情况。

一级指标	二级指标	三级指标
机构服务能力	律所情况	律所规模
		律所类型
		专业部门设置
	规范程度	文本规范性
		流程规范性
	服务技能	响应程度
		使用语言

表 4：机构服务能力指数及其二、三级指标

三、团队建设指数

团队是律师/律所在开展业务时的重要支撑，是律师/律所涉外业务实现扩大的。华东政法大学、律新社研究中心从人员情况和收入情况 2 个维度设置指标，表征律师/律所在团队管理及市场开拓方面的能力。

人员情况的维度，通过团队人数及团队稳定性，体现律师/律所在涉外服务团队的搭建、管理及人员培养能力。

收入情况的维度，通过总创收情况及人均创收，体现律师/律所在涉外业务方面的市场开拓能力。

一级指标	二级指标	三级指标
团队建设	人员情况	团队人数
		团队稳定性
	收入情况	总创收情况
		人均创收

表 5：团队建设指数及其二、三级指标

四、品牌影响力指数

品牌影响力指数衡量的是律师/律所在行业外的知名度及美誉度，华东政法

大学、律新社研究中心从自有媒体平台建设情况、知名媒体传播情况和公益与社会责任 3 个维度设置指标，表征律师/律所在行业外的品牌影响力与品牌口碑力。

一级指标	二级指标
品牌影响力	自有媒体平台建设情况
	知名媒体传播情况
	公益与社会责任

表 6：品牌影响力指数及其二级指标

五、评价及反馈指数

评价及反馈指数衡量的是律师/律所在行业内的知名度及美誉度，华东政法大学、律新社研究中心从第三方评价和行业惩戒信息 2 个维度设置指标，表征律师/律所在行业内的品牌影响力与品牌口碑力。

一级指标	二级指标	三级指标
评价及反馈	第三方评价	客户评价
		行业评价
		同行评价
	行业惩戒信息	

表 7：评价及反馈指数及其二、三级指标

六、指标解释

“涉外律师/律所评价指数”表征涉外律师及律所的发展情况，反映律师及律所涉外业务的发展实力，衡量律师及律所涉外业务未来发展潜力，“涉外律师评价指数”由专业能力、服务能力、团队建设、品牌影响力、评价及反馈五项一级指标构成，“涉外律所评价指数”由专业能力、机构服务能力、团队建设、品牌影响力、评价及反馈五项一级指标构成。

1. 专业能力

一级指标专业能力，指影响律师/律所发展的硬实力，是律师/律所涉外业务高质量发展的基础，由学术能力和实务能力 2 个二级指标构成。

1.1 学术能力

二级指标学术能力，测度律师/律所在涉外法律服务领域的理论研究能力，由毕业院校、社会任职、专业出版、专业活动、立法建议咨询 5 个三级指标构成。

1.1.1 毕业院校

三级指标毕业院校，指律师学历情况、留学情况等，分别从最高学历和毕业院校质量两方面共同考量。

1.1.3 社会任职

三级指标社会任职，指律师在仲裁机构、行业协会等机构的任职情况，分别从机构质量和社会任职数量两方面共同考量。

1.1.4 专业出版

三级指标专业出版，指律师在涉外领域的专业文章、论文、专业出版等情况，分别从出版内容质量和数量两方面共同考量。

1.1.5 专业活动

三级指标专业活动，指律师参与的专业论坛及发言情况，分别从活动规模和参与活动的数量两方面共同考量。

1.1.6 立法建议咨询

三级指标立法建议咨询，指律师是否为立法提供专业建议咨询意见，分别从法律效力等级和提供立法建议的数量两方面共同考量。

1.2 实务能力

二级指标实务能力，测度律师/律所在涉外法律服务领域的案件情况，由案件数量、案值情况、案件重要度、案件创新性 4 个三级指标构成。

1.2.1 案件数量

三级指标案件数量，指律师在报告编制期内办理涉外案件的数量，单位“件”。

1.2.2 案值情况

三级指标案值情况，律师在报告编制期内所办涉外案件的案值，单位“万元”。

1.2.3 案件重要度

三级指标案件重要度，指律师在报告编制期内所办案件在相关领域的示范性。

1.2.4 案件创新性

三级指标案件创新性，指律师在报告编制期内所办案件对于相关领域是否具备引领性以及是否提出了开创性处理方式。

2A. 服务能力

一级指标服务能力，指影响律师发展的软实力，是律师涉外业务高质量发展的基础，由规范程度和服务技能 2 个二级指标构成。

2A.1 规范程度

二级指标规范程度，测度律师在提供服务过程中的规范性，由文本规范性、

流程规范性 2 个三级指标构成。

2A.1.1 文本规范性

三级指标文本规范性，指律师在涉外服务中提供法律文本的专业度呈现。

2A.1.2 流程规范性

三级指标流程规范性，指律师在涉外服务中的工作机制设置及执行成效。

2A.2 服务技能

二级指标服务技能，测度律师在提供服务过程中的服务意识及软技能运用，由响应程度、使用语言 2 个三级指标构成。

2A.2.1 响应程度

三级指标响应程度，指律师在涉外服务中的应对效率。

2A.2.2 使用语言

三级指标使用语言，指律师在涉外服务中的语言能力。

2B. 机构服务能力

一级指标机构服务能力，指影响律所发展的软实力，是律所涉外业务高质量发展的基础，由律所情况、规范程度和服务技能 3 个二级指标构成。

2B.1 律所情况

二级指标律所情况，测度律所在组织建设方面的能力，由律所规模、律所类型、专业部门设置 3 个三级指标构成。

2B.1.1 律所规模

三级指标律所规模，指律所的规模情况，包括执业律师人数、合伙人数量、分所数量等。

2B.1.2 律所类型

三级指标律所类型，指律所在业务领域设置方面的分类，包括专业所、综合所等。

2B.1.3 专业部门设置

三级指标专业部门设置，指律所在涉外专业委员会、专业部门等所内专业组织的设置情况。

2B.2 规范程度

二级指标规范程度，测度律师在提供服务过程中的规范性，由文本规范性、

流程规范性 2 个三级指标构成。

2B.2.1 文本规范性

三级指标文本规范性，律师在涉外服务中提供法律文本的专业度呈现。

2B.2.2 流程规范性

三级指标流程规范性，律师在涉外服务中的工作机制设置及执行成效。

2B.3 服务技能

二级指标服务技能，测度律师在提供服务过程中的服务意识及软技能运用，由响应程度、使用语言 2 个三级指标构成。

2B.3.1 响应程度

三级指标响应程度，指律师在涉外服务中的应对效率。

2B.3.2 使用语言

三级指标使用语言，指律师在涉外服务中的语言能力。

3. 团队建设

一级指标团队建设，指律师/律所在组织管理及发展方面，是律师涉外业务高质量发展的重要保障，由人员情况和收入情况 2 个二级指标构成。

3.1 人员情况

二级指标人员情况，测度律师/律所在涉外服务团队的搭建、管理及人员培养，由团队人数、团队稳定性 2 个三级指标构成。

3.1.1 团队人数

三级指标团队人数，指律师/律所是否拥有涉外团队及团队规模情况。

3.1.2 团队稳定性

三级指标团队稳定性，测度涉外律师团队是否稳定，人员流动是否频繁以及青年律师培养是否稳定且可持续。

3.2 收入情况

二级指标收入情况，测度律师/律所在涉外业务方面的创收，由总创收情况、人均创收 2 个三级指标构成。

3.2.1 总创收情况

三级指标总创收情况，指涉外律师团队/律所涉外法律服务业务的创收情况，单位“万元”。

3.2.2 人均创收

三级指标人均创收，指涉外律师团队的人均创收情况，单位“万元”。

4. 品牌影响力

一级指标品牌影响力，指律师/律所在行业内外的品牌影响力，由仲裁员整体声誉、国际及国内交流活跃度、自有媒体平台建设情况、媒体报道情况以及涉外青年人才培养数量 5 个三级指标构成。

4.1 自有媒体平台建设情况

二级指标自有媒体平台建设情况，测度律师/律所在自媒体平台方面的建设情况，包括官网、公众号、视频号、小红书、抖音、微博、知乎等，分别从渠道建设完善程度及粉丝数量与流量两个方面进行考量。

4.2 知名媒体传播情况

二级指标知名媒体传播情况，测度律师/律所在专业媒体、行业媒体及大众媒体的影响力。

4.3 公益与社会责任

二级指标公益与社会责任，测度律师/律所是否积极履行社会责任以及行业公益活动的参与度。

5. 评价及反馈

一级指标评价及反馈，指律师/律所测度在行业内外的品牌口碑力，由第三方评价、行业惩戒信息 2 个三级指标构成。

5.1 第三方评价

二级指标第三方评价，测度客户、同行以及主管机构等对律师/律所在涉外业务方面的评价反馈，由客户评价、行业评价、同行评价 3 个三级指标构成。

5.1.1 客户评价

三级指标客户评价，指客户对律师/律所涉外业务的评价反馈。

5.1.2 行业评价

三级指标行业评价，指律师/律所在涉外领域所获荣誉奖项情况，分别从评价机构质量和所获荣誉数量两方面共同考量。

5.1.3 同行评价

三级指标同行评价，指律师/律所在行业内受到同行对其在涉外服务领域的

评价反馈。

5.2 行业惩戒信息

二级指标行业惩戒信息，测度律师/律所在报告编制期内所受到的主管机构、行业协会、司法机关等发出的处罚、惩戒信息。

第六节 计算方法

“涉外律师/律所评价指数”采用多指标综合评价法，加权平均计算，按照指标体系构建层次，将指标无量纲化处理后进行逐级合成，计算最终总指数。

指数基准：指数以 2017 年为基期，基准值为 100 点。“涉外律师评价指数”中专业能力、服务能力、团队建设、品牌影响力、评价及反馈 5 项一级指标的基准值分别为 30、20、15、20、15；“涉外律所评价指数”中专业能力、机构服务能力、团队建设、品牌影响力、评价及反馈 5 项一级指标的基准值分别为 30、30、10、15、15。

数据采集：依据指数编制的科学性、客观性、全面性、可行性原则，本报告中所采集的涉外律师及律所数据为国内以涉外法律服务为主要专业领域的律师及开展涉外法律业务的律所数据，暂未将其他律师及律所数据纳入报告范围。具体数据采集范围详见附录三数据采集部分。后续将结合数据可获得性，视情况扩大数据采集范围及口径。

权重计算：指标体系采用主客观权重赋权法，主观权重通过层次分析法测算得到，客观权重通过主成分分析法和熵值法测算得到，详见附录二指数计算部分。依据赋权规则，“涉外律师评价指数”由专业能力、服务能力、团队建设、品牌影响力、评价及反馈五项一级指标构成，权重分别为 30%、20%、15%、20%、15%；“涉外律师评价指数”由专业能力、机构服务能力、团队建设、品牌影响力、评价及反馈五项一级指标构成，权重分别为 30%、30%、10%、15%、15%。

“涉外律师/律所评价指数”属于多指标的综合评价类指数。指数模型具体算法为加权算术平均方法，即根据指标体系构建层次，逐级进行量化综合，最终形成总指数。指数结果反映出涉外律师及律所的业务发展水平和趋势。

一、数据处理

在原始数据处理方面，“涉外律师/律所评价指数”采用无量纲化的方法对

各底层指标原始值分别进行无量纲化处理。无量纲化方法是综合评价步骤中的一个环节，是为了消除多指标综合评价中，计量单位上的差异和指标数值的数量级、相对数形式的差别，解决指标的可综合性问题。

本研究对底层指标，进行无量纲化处理，基期是 2017 年，基期值为 100，采用了如下正向指标及负向指标的无量纲化计算公式：

$$x_{i,j_i,k,t} = \frac{z_{i,j_i,k,t}}{z_{i,j_i,k,2017}} \times 100$$

$$x_{i,j_i,k,t} = \frac{z_{i,j_i,k,2017}}{z_{i,j_i,k,t}} \times 100$$

$x_{i,j_i,k,t}$表示第i个一级指标下第j_i个二级指标下第k个三级指标在第t期的无量纲化取值，$z_{i,j_i,k,t}$表示第i个一级指标下第j_i个二级指标下第k个三级指标在第t期的取值，$z_{i,j_i,k,2017}$表示第i个一级指标下第j_i个二级指标下第k个三级指标在基期 2017 年的取值。

二、权重设置

“涉外律师/律所评价指数”权重的设置，采用专家打分法与熵权法相结合的方法，综合主客观权重计算指数，主观上的专家经验判断与客观上的数据实际分布情况相结合，提升权重的科学性和合理性。

1、主观赋权：专家打分法

专家打分法是定性描述定量化的方法，指通过匿名方式征询有关专家的意见，对专家意见进行统计、处理、分析和归纳，综合多位专家对现下涉外律师及律所发展的经验认知与主观判断，对难以采用技术方法进行定量分析的因素做出合理估算，经过多轮意见征询、反馈和调整后，得到能够体现的各个指标重要性程度的主观权重。

2、客观赋权：熵值法

用指标的熵值确定权重，属于突出局部差异的客观赋权方法。指标的离散程度越大，提供的信息量越多，该指标对综合评价的影响越大，其权重也就越大。熵值法根据各项指标实际值的离散程度来确定权数，避免了人为因素带来的偏差。熵值法的基本步骤如下。

（1）计算系统的熵值

$$E_j = -k \times \sum_{i=1}^{m} P_{i,j} \ln\left(P_{i,j}\right)$$

其中，$P_{ij} = \frac{x_{i,j}}{\sum_{i=1}^{m} x_{i,j}}$表示第$j$属性下第$i$个方案$A_i$的贡献度，常数$k = 1/ln\,(m)$。

（2）计算差异性系数

$$D_j = 1 - E_j$$

其中，D_j为差异性系数。

（3）计算熵值法权重

$$W_i = \frac{D_j}{\sum_{j=1}^{n} D_j}$$

其中，$j = 1,2,\cdots,n$。

3、组合赋权法

组合赋权法是一种综合运用层次分析法和熵权法的赋权方法。在实际应用中，该方法通常采用两种组合方式，即“乘法”集成法和“加法”集成法。以下是这两种组合方式的数学公式：

$$w_i = \frac{a_i b_i}{\sum_{i=1}^{m} a_i b_i}$$

$$w_i = \alpha \times a_i + (1-\alpha) \times b_i，(0 \le \alpha \le 1)$$

其中，w_i表示第i个指标的组合权重；其中a_i和b_i分别为第i个指标的客观权重和主观权重。前者的组合，乃乘法合成之归一化处理，此法尤适用于指标数量众多且权重分配相对均衡之场景。后者则本质上为线性加权，称为线性加权组合赋权法。在决策者面对不同赋权方法存在个人偏好之时，参数α能依据决策者之偏好信息来予以确定。

三、指数合成

在多指标综合评价过程中，合成是一个关键环节，它利用特定的数学算式将多个指标对事物不同方面的评价值进行整合，从而得出一个全面而整体的评价结果。为了实现这一目标，存在多种数学合成方法，其中包括加法合成、乘法合成以及加乘混合合成等。

“涉外律师/律所评价指数”模型的算法采用的是加权算术平均法，即按照

指标体系的层次结构，逐级进行量化综合，最终得出总指数。之所以选择加权算术平均法，是因为在各项评价指标中，它们的重要程度存在较大的差异，而各指标的评价值之间差异相对较小。加权算术平均法能够准确地反映出各指标重要程度的差异，并且相较于加权平方平均法和加权几何平均法，其结果更为均衡，更能够合理地体现产业的发展状况。

将所有底层指标无量纲化后得到的数值与其权重按如下公式进行简单加权计算得到分指数$I_{i,t}$：

$$I_{i,t} = \sum I_{i,j_i,t} \times w_{i,j_i} = \sum \left(\sum x_{i,j_i,k_{i,j_i},t} \times w_{i,j_i,k_{i,j_i}} \right) \times w_{i,j_i}$$

其中，$i = 1,2,\cdots,n$，n为一级指标个数；$x_{i,j_i,k_{i,j_i},t}$表示第i项分指数对应的第k项三级指数的取值；w_{i,j_i}表示第i项指数的二级指标权重。

将指数评价指标体系中的各指标数值与其权重按如下公式计算得到总指数：

$$I = \sum I_{i,t} \times w_i = \sum \left(\sum I_{i,j_i,t} \times w_{i,j_i} \right) \times w_i = \sum \left(\sum \left(\sum x_{i,j_i,k_{i,j_i},t} \times w_{i,j_i,k_{i,j_i}} \right) \times w_{i,j_i} \right) \times w_i$$

第五章 上海涉外法律服务发展趋势及未来展望

在经济全球化的大背景下，法律服务行业的国际化已成为不可逆转的趋势。随着全球贸易的日益频繁、跨国公司的不断扩张，以及国际法律规则的日趋完善，律所“走出去”已成为推动行业发展的必然选择。这不仅是中国经济深度融入世界、积极参与全球治理的必然结果，也是中国法律人面对全球化挑战，主动承担历史使命与时代责任的重要体现。

对于全球化带来的机遇与挑战，2024 年律所出海的道路或许充满艰辛，但正是这些挑战孕育着新的可能。过去的一两年里，不少大型律所积极响应全球化的号召，吹响了国际化拓展的号角。他们通过设立海外分支机构、加强与国际律所的合作、培养具备国际视野的法律人才等方式，不断向外探索、拓展业务领域。这些努力不仅提升了中国律所在国际法律服务市场的影响力，也为中国企业的全球化发展提供了坚实的法律支持。

未来，随着中国经济的进一步崛起和国际地位的不断提升，中国律所的国际化拓展步伐无疑将进一步加快。中国律所将在全球化的道路上发挥越来越重要的作用，为中国经济的全球化发展贡献更多的力量。

第一节 涉外法律服务发展机会

司法部数据显示，截至 2023 年 11 月，全国涉外律师人数较 2018 年增长了 4800 余人，增长率高达 67.8%。同时，中国律所在境外的分支机构数量也实现了 47.5%的增长。这一趋势持续不减，中国律所已在全球 35 个国家和地区设立了 180 家分支机构，覆盖的海外市场日益广泛。

随着中国企业积极布局海外业务，中国律所的步伐与中国企业的国际化进程紧密相连。近期，北大系 B2B 智能营销公司“百炼智能”发布的《中国出海企业现状洞察报告（2023）》显示，北美、西欧、南美作为传统出海目的地，已逐渐被东南亚、中东、拉美等新兴区域追赶，越来越多的企业开始选择将这些地区作为出海目的地，这些地区也成为律所海外布局的重要目标，且呈现出独特的区域特点。

在全球经济结构调整的背景下，企业出海成为大势所趋，标志着“大航海时代”的来临。加之，中国对外开放已步入新阶段，为中国企业“走出去”提供了

重要的历史机遇。律师行业作为与经济发展紧密相连的高端服务业，其扩张的轨迹与全球资金的流动不谋而合。随着国际化和全球化的深入发展，律所纷纷扩大其全球业务网络，以捕捉跨境交易和跨国企业带来的法律服务机遇。

一、中国企业加速驶入大航海时代

在国家政策和市场支持等多重因素的推动下，中国企业的海外扩张步伐正在不断加快。据商务部、外汇局统计，2024 年 1—3 月，我国全行业对外直接投资 2736.4 亿元人民币。其中，我国境内投资者共对全球 147 个国家和地区的 3311 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资 2429.2 亿元人民币，增长 12.5%。在此情景下，海外投资所伴随的复杂风险使得中国企业迫切需要专业的法律服务。中国律师因深入了解中国企业的工作风格和运营模式，成了企业家的首选。

此外，全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构 iiMedia Research 在 2023 年披露数据中表明，大型企业中有 29.5%和 19.9%的企业已经或计划实施海外拓展战略。而在已出海的企业中，中、小、微企业的占比分别为 39.4%、17.5%和 13.6%。随着出海企业的增多，它们需要面对不同国家的商业环境、投资政策和法律体系，任何微小的疏忽都可能导致在海外市场上遭受重大损失，甚至面临法律风险和声誉风险。因此，涉外法律服务的需求急剧上升，律所的国际化进程也呈现出加速态势，以满足日益增长的市场需求。

二、内卷蔓延至律师行业

近六年来，中国执业律师数量显著增长，几乎翻倍。最新数据表明，全国律师总人数已达到 70.7 万，较 2017 年底的 36.5 万增长了 34.6 万。全国律师队伍平均每年增长约 5.7 万人。

根据《全国公共法律服务体系建设规划（2021—2025 年）》，预计到 2025 年，执业律师数量将增至 75 万。随着供给端的增加，律师行业内的竞争预计将进一步加剧。特别是在“二八法则”的影响下，少数律师掌控着大量资源和收益，而大多数律师则面临更为激烈的竞争。

为应对这一挑战，许多律所开始积极寻求“走出去”战略，以拓展新的市场机会和增长点。

第二节 涉外法律服务发展难点

律所出海的难度必然比在国内开分所大。不论是拓展海外业务的方式选择，还是不同国家或地区的法律、语言和文化差异等多方面因素，都在考验律所的专业能力。

一、出海方式选择

当前，国内律所在海外扩展业务时，主要实施两种策略。一种是“联盟模式”，即与海外当地律所建立合作关系，并主要由当地律所主导。另一种是直接在海外设立办事处或分所，但这种方式在某些发展中国家的实施受限于当地法律服务市场尚未开放。

“国内律所+外国本土律所”的联盟模式有其独特优势。这种合作模式不仅降低了在海外设立分所的高额成本，也避免了与本土律所的直接竞争。通过联盟，中国律所可以更快地融入当地市场，扩大全球影响力。然而，这一模式也面临挑战，例如各律所独立运营可能导致合作动力不足，需要寻找更为有效的合作机制。

“海外直设分所”能够为中国律所提供更直接的国际市场接入，但这一模式无疑也面临着较大的挑战。不仅要克服市场准入政策等外部障碍，还需应对与本土律所的激烈竞争。直设分所需要长期的投入和积累，才能实现真正的本土化运营。因此，中国律所在选择国际化道路时，需要综合考虑多种因素，寻找最适合自己的发展方式。

二、法律冲突和语言差异

出海律所不仅要跨越中企与海外国家间复杂的法律体系差异，还需应对复杂的语言障碍。这不仅仅是翻译问题，而是需要律师深入了解两国法律体系、企业运营实务及语言文化的细微差别。

中资企业在海外市场常面临错综复杂的法律环境，涉及多个国家的法律体系。例如，电子产品需遵守多国的消费者权益保护法，互联网 APP 平台需满足各国监管要求。因此，律师只有精通多国法律、企业实务和语言，才能妥善处理涉外法律问题，防止决策偏差，而这需投入大量精力研究各国法律。

另外，中企出海的目标国家并不都使用英语，中东、拉美、东南亚等地区的小语种国家，其法治和信息化水平相对较低，英语法律信息获取有限。律师在精准传达文件内容的同时，还需克服语言障碍，进行法律调研，这是顺利开展法律服务工作的基石。

三、涉外人才短缺

高质量的涉外法律服务离不开一支精通国际法律的专业团队。然而，当前中国律师行业在国际法律服务领域的人才储备尚显不足。

据 2023 年司法部发布的《加快提升涉外法律服务水平，加快培养涉外法治人才》一文，我国涉外律师数量约为 1.2 万余人。为弥补这一人才缺口，司法部正积极投入资源，致力于培养更多高素质、高水平的涉外律师。然而，从司法部公布的“全国千名涉外律师人才”名单来看，长期在国际舞台上活跃的涉外律师可能仅占总数的不到两成，即大约 2000 人。

由此可见，涉外法治人才的数量不足、能力有待提升、经验相对缺乏等问题，仍然是制约律所国际化发展的重要短板。为此，需要继续加大力度培养更多优秀的涉外律师，以满足日益增长的国际法律服务需求。

第三节 涉外法律服务发展建议

中国律所出海的主要驱动力源于中国企业、公民开展海外业务的迫切需求。在全球经济格局持续演变的今天，企业出海与律所布局出海之路已然呈现出一种紧密的共生关系。

“百炼智能”发布的《中国出海企业现状洞察报告（2023）》数据详细显示，北美、西欧、南美等传统出海目的地仍受企业青睐，分别有 30.97%、27.65%、27.58%的中国企业在该地区布局，亦是以往律所出海的热门地。但东南亚、中东、拉美等新兴区域也逐步受到重视，越来越多的中国企业开始将这些区域作为出海目的地。与此同时，中国律所在这些新兴市场的布局也逐渐增多，显示出律所与企业出海策略的密切关系。

一、东南亚地区

中国与东盟互为第一大贸易伙伴，随着双方经贸关系的日益频繁，加之东南亚庞大的市场规模、年轻的人口结构以及相对垂直化的市场特点，许多中国企业选择将传统产业转移到东南亚地区。

根据工信部数据，截至 2023 年初，中国在东盟十国设立的直接投资企业数量已累计超过 6500 家，年均直接投资额在 130 亿至 160 亿美元之间。这一数字显著高于其他地区，新加坡、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨等国更是成为吸引

中国投资的热门目的地，显示出中国对东南亚地区投资的重视和活跃度。同时，随着“一带一路”倡议的深入推进，东南亚地区在国际法律服务领域的重要性日益凸显，吸引了越来越多的中国律所。

一直以来，律新社研究中心对国内 100 家品牌影响力律所的动态进行了持续的监测。在 2023 年至 2024 年上半年的观察期内，律新社注意到，国内大型律所如盈科、京师、华商、泰和泰、德恒等在东南亚市场继续保持规模化发展，积极加强其全球法律服务网络的战略布局。与此同时，云南地区的盟志、众序等律所也积极进军东南亚市场，显示出邻近东南亚的区域律所在跨境业务上的显著优势。

总体而言，中国律所在东南亚的活动日益频繁，其战略布局涵盖与多国律所建立战略合作、设立合作办公室及成立代表处等多元化形式，体现了中国法律服务行业在东南亚地区的深入参与和广泛布局。

律所	时间	东南亚地区动态
华商	2024 年 5 月	深化东盟布局，护航“一带一路”！华商与马来西亚罗章武律师事务所达成战略合作
	2024 年 4 月	和平仰光·法护营商丨汉成华商律师事务所开业盛典暨“缅甸投资国际法律服务”高峰论坛隆重举行
众序	2024 年 3 月	跨越山海 携手同行 共创未来——云南众序律师事务所与越南越中国际一成员法律有限责任公司签订合作协议
东卫	2024 年 1 月	东卫东南亚 | 东卫昆明与华尊（老挝）律师事务所签署战略合作协议
京师	2024 年 1 月	再拓东南亚新版图！京师律所老挝、菲律宾合作办公室正式启动筹建
泰和泰	2023 年 12 月	丝路征程 万象更新 | 泰和泰律师事务所正式落户老挝万象
东卫	2023 年 11 月	东卫东南亚 | 东卫昆明与柬埔寨 SSS 律师事务所签署合作
盟志	2023 年 8 月	【盟志动态】盟志律所与越南律所签署合作备忘录！开启涉外法律服务

		新局面！
漫修	2023 年 7 月	刚刚，江苏漫修律师事务所设立印度尼西亚代表处
德恒	2023 年 7 月	启航东南亚——北京德恒（老挝）律师事务所揭牌仪式圆满举行丨德恒动态
京师	2023 年 6 月	乘帆出海东南亚！京师律所泰国办公室启动筹建
汉坤	2023 年 6 月	在一起，“新”未来 — 汉坤成立新加坡办公室，成功举办新中法律及金融市场发展新机遇论坛
盈科	2023 年 6 月	荣耀启航 共盈未来丨盈科（泰国）律师事务所开业典礼隆重举行
京师	2023 年 3 月	辐射阿拉伯半岛、东南亚国家！京师律所 6 家海外办公室同步启动筹建

表 8：2023—2024 上半年中国律所在东南亚地区动态整理

数据来源：综合自各微信公众号平台（据公开信息不完全统计）

二、中东地区

2024 年，中东已成为中国公司海外拓展的热土，无论是国企还是民企，都纷纷在此寻找商机。该地区资源丰富，经济迅速崛起，市场潜力巨大，为中国企业提供了业务拓展和投资的新天地。根据中国海关数据，2017 年至 2022 年，中国与中东的贸易额由 2625 亿美元增长至 5072 亿美元，增长率高达 93.22%。

2024 年 3 月 4 日至 7 日举办的 2024 沙特 LEAP 展会是中东地区规模最大的科技盛会之一。沙特官方数据显示，来自 180 个国家的 1800 余家参展商、600 余家初创企业和 1300 余位投资人齐聚一堂，总参会人数超过 17.2 万。其中，中国科技企业的表现尤为突出，如华为、腾讯、字节跳动等知名企业均与本地企业建立了合作伙伴关系。同时，国内众多初创公司和投资机构也积极参与。

当中国企业在中东稳步扩展时，跨境法律服务需求也同步显著增长，这对于计划进军中东市场的中国律所来说，无疑是一个积极的信号和机会。律新社观察到，中东地区正逐渐成为中国律所的重点布局区域，除了阿联酋、沙特等传统热

门市场，埃及、土耳其、阿曼等地也吸引了众多中国律所的目光。

值得注意的是，由于部分中东地区（如迪拜、阿联酋等）的法律服务市场已相对成熟，且本地的律师执业和咨询服务受到一定的监管限制，这就要求中国律所具备深入、专业的本地法知识和专长。此外，中东地区文化多样性和地域辽阔的特点，也为律师处理不同法律和商业环境增加了复杂性。

因此，从 2023 年至 2024 年上半年的动态观察来看，超过一半的中国律所选择与当地律所联手，并通过借调律师等方式来适应并拓展中东市场，以应对这一地区独特的法律和商业环境挑战。这一趋势预计在未来将持续发展，为中国律所在中东地区实现更广泛的市场覆盖和更深入的业务合作提供坚实基础。

律所	时间	中东地区动态
瀛和	2024 年 6 月	国际巡展 | 瀛和迪拜办公室——专注为赴中东地区投资的中国企业提供一站式解决方案
盈科	2024 年 5 月	盈科律师事务所与阿曼 FALC 律所签约仪式圆满完成
兰迪	2024 年 4 月	兰迪动态 | 兰迪与埃及资深律所携手，全力助力中资企业赴埃及投资
广和	2024 年 3 月	广和动态 | 广和律师赴迪拜考察当地律所及中资企业
盈科	2024 年 2 月	盈科资讯 | 阿联酋文森律师事务所正式加入盈科全球一小时法律服务生态圈
	2023 年 12 月	盈科国际 | 盈科埃及执行主任签约仪式顺利举办
兰台	2023 年 12 月	兰台与沙特 Alshareef & Associates 律师事务所建立具有里程碑意义的法律服务合作
京师	2023 年 11 月	筹建再提速！京师律所伊朗办公室第二次筹建会顺利举办
	2023 年 10 月	京师律所与土耳其 SAYIN Law & Consulting 律所达成合作

执诺	2023 年 9 月	执诺国际｜执诺律师事务所沙特阿拉伯办公室正式成立
		执诺国际｜执诺律师事务所土耳其办公室正式成立
广悦	2023 年 9 月	Asya Law 与广悦律师事务所正式签署土耳其业务战略合作协议
众成清泰	2023 年 7 月	动态	众成清泰律师事务所与阿曼 SH 律师事务所达成战略合作
京师	2023 年 7 月	连通欧亚，辐射全球！京师律所土耳其办公室启动筹建
	2023 年 3 月	中东快报	奔赴阿联酋迪拜，加速海外业务拓展！
德恒	2023 年 3 月	北京德恒（西安）律师事务所与 Alsaqifah 律师事务所签署《共同合作协议书》

表 9：2023—2024 上半年中国律所在中东地区动态整理

数据来源：综合自各微信公众号平台（据公开信息不完全统计）

三、拉美地区

近年来，拉美凭借庞大的人口红利和电商的飞速发展，吸引了众多中国企业的投资目光，如华为、小米、联想、腾讯、比亚迪等。

据美国智库“美洲对话组织”报告，2003 年至 2022 年间，中国政府在拉美和加勒比地区累计投资达 1875 亿美元。其间，比亚迪宣布在巴西投资约 45 亿元人民币建厂，天齐锂业收购了智利化学矿业公司 23.77%的 A 类股权，华为等公司也积极在当地进行数据中心、云计算和 5G 技术方面的布局。

伴随投资的增长，中国律师在合同谈判、争端解决、监管合规、知识产权保护和反腐败等法律事务中发挥了重要作用。同时，报告进一步显示，中国与拉美地区的贸易额也显著增长，从 2000 年的 140 亿美元跃升至 2022 年的 4950 亿美元。中国对拉美地区的出口正逐渐以高科技产品和服务为主，企业的法律服务需求也随之激增，这一趋势促使越来越多的中国律所将目光投向了充满潜力的拉美市场。

深入剖析市场潜力，巴西和墨西哥作为拉美地区的第一、第二大经济体，自然成了中国企业进军拉美市场的关键发力点。律新社通过 2023 年至 2024 年上半

年的动态观察看到，这两大经济体无疑是中国律所在拉美地区战略布局的核心，超过半数的中国律所积极加大对拉美地区这两个关键市场的投入，扩展业务版图，寻求更多的合作与发展机遇。

具体来看，随着中拉贸易的快速增长和出口结构的优化，中国律所正积极抓住这一历史机遇，以巴西和墨西哥为重要支点，深化在拉美市场的战略布局，为企业提供更全面、专业的法律服务支持。

律所	时间	拉美地区动态
盈科	2024 年 5 月	盈科国际	墨西哥 EC Rubio 、阿根廷 Saravia Frías 律所加入盈科“全球一小时法律服务生态圈”签约仪式圆满完成
京师	2024 年 5 月	筹建进行时！京师律师赴古巴开展商务及法律业务交流活动
德衡 德和衡	2024 年 5 月	动态	服务拉美市场、拓展全球业务——德衡、德和衡律师赴墨西哥进行国际合作交流
汉盛	2024 年 4 月	汉盛动态	上海汉盛律师事务所高级合伙人团队拜访墨西哥多家知名律所，深化国际合作与交流
劲力	2024 年 4 月	上海劲力律师事务所派驻巴西圣保罗代表聘任仪式圆满举行
京师	2024 年 3 月	远涉拉美地区！京师律所古巴、多米尼加合作办公室启动筹建
盈科	2024 年 3 月	盈科阿根廷与阿根廷 MHR 律师事务所互访交流，共谋法律合作新篇章
执诺	2024 年 1 月	执诺国际	执诺律师事务所玻利维亚圣克鲁斯办公室正式成立
盈科	2023 年 12 月	动态	墨西哥 FEGAMO y VASAF, S.C 律所与盈科律师事务所合作签约仪式圆满完成

	2023 年 11 月	祝贺 YK Law Argentina 盈科阿根廷律师事务所成立
国樽	2023 年 11 月	国樽国际｜“一带一路”倡议持续深化：国樽律所智利办公室正式成立
京师	2023 年 9 月	海外法律服务版图再延伸！京师律所墨西哥办公室启动筹建
	2023 年 7 月	共同推进南美洲多领域投资项目！南美洲 Hector Villagran 先生到访京师律所探讨密切合作
盈科	2023 年 8 月	YK Law 盈科墨西哥｜祝贺 YK Law Mexico 盈科墨西哥律师事务所成立，Rivas 律师加入并担任管理合伙人
中伦文德	2023 年 2 月	本所西班牙及拉美法律事务部赴墨西哥考察访问
京师	2023 年 2 月	向葡语系国家延伸！京师律所巴西办公室启动筹建！

表 10：2023—2024 上半年中国律所在拉美地区动态整理

数据来源：综合自各微信公众号平台（据公开信息不完全统计）

附　录

一、数据来源

报告数据来源及参考资料主要包括：

国家统计局、司法部、财政部、工信部、国家发改委、国家知识产权局、中国政府网、最高人民法院、新华社、中国一带一路网等官方网站、微信公众号及报告资料；

中国国际经济贸易仲裁委、北京仲裁委、上海国际经济贸易仲裁委、广州仲裁委、深圳国际仲裁院、中国海事仲裁委、杭州仲裁委、上海仲裁委、世界知识产权组织仲裁与调解上海中心、长春仲裁委、青岛仲裁委、南京仲裁委、海南仲裁委、厦门仲裁委、北海仲裁委、重庆仲裁委、佛山仲裁委、苏州仲裁委、武汉仲裁委、福州仲裁委、威海仲裁委、珠海仲裁委、无锡仲裁委、成都仲裁委、南通仲裁委、哈尔滨仲裁委、海峡两岸仲裁中心、常州仲裁委、湛江仲裁委、长沙仲裁委、连云港仲裁委、合肥仲裁委、廊坊仲裁委、滨州仲裁委、丽水仲裁委、惠州仲裁委、东莞仲裁委、河源仲裁委、温州仲裁委、昆明仲裁委、大连仲裁委、潍坊仲裁委、宁波仲裁委、南平仲裁委、呼伦贝尔仲裁委、徐州仲裁委、滁州仲裁委、株洲仲裁委、岳阳仲裁委、绵阳仲裁委、贵阳仲裁委、泉州仲裁委、清远仲裁委、肇庆仲裁委、台州仲裁委、沈阳仲裁委、嘉兴仲裁委、衡阳仲裁委、汕头仲裁委、梧州仲裁委、石家庄仲裁委、太原仲裁委、晋城仲裁委、济南仲裁委、日照仲裁委、宿州仲裁委、十堰仲裁委、张家界仲裁委、益阳仲裁委、江门仲裁委、梅州仲裁委、南宁仲裁委等开展过涉外仲裁业务的仲裁机构的年度工作报告、官方网站、微信公众号等资料；

对中华全国律师协会、上海市司法局、上海市律师协会、中国国际经济贸易仲裁委、北京仲裁委、上海国际经济贸易仲裁委、上海仲裁委、广州仲裁委、深圳国际仲裁院等单位的专家进行深度行业访谈、半结构性访谈获取的材料。

二、研发流程

第一步，进行理论梳理工作，通过系统收集、整理相关文献资料，并结合实地调研的情况，与政府机构、研究学者、行业专家进行了深入的交流，明确了指数编制的基本思路，并收集了关于指标选取的宝贵建议。

第二步，进行体系设计，华东政法大学与律新社研究中心共同研发了指标体

系。

第三步，为确保指标体系的科学性，组织专家委员会进行论证，对体系的合理性进行了全面评估。

第四步，数据采集阶段，借助华东政法大学与律新社的信息采集网络，完成了初步的数据与信息收集工作，同时通过走访调研、参与行业活动等方式收集行业一手数据。

第五步，在数据处理环节，经过专家多次论证、数据对比测试，并对相关指标数据进行了标准化处理，确保数据的准确性与可比性。

第六步，建模计算阶段，基于前期理论研究，根据指标间的关联性，构建了指数模型，并据此计算得出了指数结果。

第七步，报告撰写阶段，在专家委员会的指导下，完成了指数报告的编制工作。

第八步，组织专家对指数报告的科学性进行了评议，确定了最终成果。

第九步，通过权威媒体发布指数结果，为各界人士提供了重要的参考信息。